

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 30 (3)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 1. juulil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 98 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse looshis: peaminister O. Strandman, siseminister A. Oinas, töö- ja hoolekandeminister A. Palwadre, kohtuminister J. Jaakson, välisministri kohusetäitja J. Tõnisson.

P ä e w a k o r d:

1. E. Jonas'e süüdistusasja läbiwaatamise komisjoni aruanne.

2. Wabariigi Walitsuse wastamine: a) arupärimise peale R. Miller'i tapmise asjus; b) lippude mahawõtmise kohta 1. mail; c) ametiühisuste liigete arreteerimise kohta.

3. Rahwaerakonna rühma arupärimine walitsuselt tööstus-kaubandusministri kohusetäitja määramise kohta.

4. Rahwaerakonna rühma ettepanek riigi eelarwe kokkuseadmise kohta.

5. Rahwaerakonna rühma ettepanek uurimiskomisjoni asutamise üle sõjawangide seisukorra järeluurimiseks.

6. Rahwaerakonna rühma arupärimine sõjaministrile kuritarwituste kohta sõidu- ja weoriistade tarwitamises.

7. Riigikontrolööri walimine.

8. Komisjonide täiendawad walimised.

9. Seadus seadusandliku delegatsiooni kohta.

10. Asutawa Kogu kodukord — III lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk, pärast abiesimees L. Olesk.

Sekretäri kohal abisekretäär A. Jürman.

Koosolek algab kell 4.45 min.

Juhataja A. Birk: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwa-saadikutele kätte antud. Ettepanekuid päewakorra täiendamise ja muutmise kohta ei ole, siis on päewakord kätteantud kujul wastu wõetud.

1. E. Jonas'e süüdistusasja läbiwaatamise komisjoni aruanne.

E. Jonas'e süüdistusasja läbiwaatamise komisjoni aruandja

H. Kuusner: Waba-

riigi Walitsuse poolt oli Asutawale Kogule esitatud akl. Jonas'e süüdistusasi, kus prokuratuur akl. Jonas'e kõnes leidis tundemärke, mis uue nuhtlusseaduse § 121 esimeses ja teises punktis ette nähtud on. Asutawa Kogu otsuse põhjal loodi selle küsimuse otsustamiseks erikomisjon. See komisjon on asja mitmekülgselt läbi waadanud, ja silmas pidades, et sellel küsimusel laialise ulatusega tähtsus on, et see juhtumine teatawat pretsedenti wõib luua, arwas tema, ja weel seda silmas pidades, et immuniteedi mõiste just sellel põhjeneb, et sihilikkude süüdistuste eest rahwaesituse liikmeid kaitseda, et sarnast korda, mille järele see süüdistus on üles tõstetud, mitte tarwitada ei tule.

Meie teame, et makswate seaduste järele uurimine peab toimetatama kohtuwõimude poolt. Käesolewal juhtumisel on lühendatud seda uurimist, mis prokuratuuri alla on käinud ja ajutise walitsuse poolt 20. jaanuaril wastuwõetud seaduse järele eeluurimine toimetatud, kus eeluurimise ärajätmine üksikutel kordadel, kui asjaolud miilitsa protokollide põhjal on selgitatud, siis seab prokuröör wõi tema abi nimetatud protokolli põhjal süüdistusakti kokku ka nende kuritööde kohta, mis rahukogu alla käiwad, ilma et tarwis oleks asja eeluurimiseks kohtu-uuriija kätte saata. Arwates, et see lühendatud kord ainult sellega põhjendatud oli, et meil sel ajal, kui see määrus wälja anti, küllalt kohtuametnikka kohapeal ei olnud, et see samm hädaline, tarwilik abinõu oli ja weel seda silmas pidades, et makswate seaduste järele kohtu-uuriija mitte ainult materjaali korjama ei pea, mis süüdistust tõendama peab, waid ka materjaali koguma, mis süüdistajat kaitseks; et kohtuwõimu juures igatahes kindlustatud on, et uurimine erapooletult toimetatud, arwas komisjon, et Asutaw Kogu mitte lubada ei wõi, et sarnase kriminaalmiilitsa poolt kogutud teadete põhjal meie oma liikme wõiksime wälja anda wastutuselewõtmisi.

seks. Uurimise toimepanemisega ei ole prokuratuur kuidagi seotud; praeguste makswate seaduste järele võib uurimist wabalt toime panna. Sellepärast, neid asjaolusid silmas pidades ja sisuliselt läbi kaaludes, leiab komisjon ja paneb Asutawale Kogule ette: 1) et Asutawa Kogu liikme wastu ettepannud süüdistusmaterjalal peab kokku seatud olema harilikus kohtu-uurimise korras; 2) et Asutawa Kogu luba Asutawa Kogu liikme süüteo asja eeluurimise toimepanemiseks tarwis ei ole; 3) et Asutawa Kogu luba tarwis on Asutawa Kogu liikme wastutusele wõtmiseks, see on süüdistuse ettepanemiseks kohtu-uuriija kaudu kogutud faktilise materjali põhjal.

Tähele pannes, et akl. Jonas'e asjas eeluurimine kohtu-uuriija poolt toimetatud ei ole, Asutawale Kogule ette panna sissesaadetud kriminaalosakonna protokoll Wabariigi Walitsusele tagasi saata.

Juhataja A. Birk: Komisjoni ettepanek on järgmine: Tähele pannes, et akl. Jonas'e asjas eeluurimine kohtu-uuriija poolt toimetatud ei ole, Asutawale Kogule ette panna sissesaadetud kriminaalosakonna protokoll Wabariigi Walitsusele tagasi saata. Teisi ettepanekuid ei ole tehtud. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) 2 erapooletuks jäämisega, kõigi teiste häälte pooltolemisel on ettepanek wastu wõetud.

Nagu teada, on walitsusel kahe arupärimise peale wastata.

2. Wabariigi Walitsuse wastamine:
a) arupärimise peale R. Miller'i tapmise asjus; b) lippude mahawõtmise kohta 1. mail; c) ametiühisuse liigete arreteerimise kohta, läbi rääkimised ja ülemineku-wormelite wastuwõtmine.

rühma poolt lippude mahawõtmise kohta esimesel mail ja kolmas arupärimine on sotsiaalrewolutsionääride rühma poolt ametiühisuse liigete arreteerimise kohta. Mis esimesse arupärimisse puutub, siis on sellele asjale kohtulik käik antud, mis weel lõpetatud

ei ole, akti ei ole walitsuse kätte saadetud, ja sellepärast ei saa Wabariigi Walitsus mingisugust aruandmist ette kanda. Teises kahes asjas on walitsus walmis täna seletusega esinema Asutawa Kogule, paneb aga ette neid mõlemaid koos arutada. Arwan, et enne, kui arupärimistele üle minna, Asutaw Kogu otsustab ära, kas walitsuse seletust kahes asjas koos ära kuulata.

Juhataja A. Birk: Walitsus paneb ette, et seletusi kahe arupärimise kohta koos ära kuulata ja üheskoos arutada. Kui teisi ettepanekuid ei ole selle kohta, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

Peaminister O. Strandman: Wabariigi Walitsuse otsuse põhjal on minule, kui sõjaministrile, kohuseks tehtud aru anda arupärimise kohta, mis on sotsiaaldemokraatliku Asutawa Kogu rühma nimel ette pandud 1. mai sündmuste kohta. Arupärimise sisu seisab selles, et käesolewa 1. mai puhul on kaitseliidu ülema määrusega meelevaldused ära keelatud; selles määruks ei ole mingisugust keeldu lippusid wälja panna; selle peale waatamata on aga, nagu arupärijad seletawad, töolistemajas 1. mail lipud ära wõetud ja ära wiidud. Seda tegewust tunnistawad arupärijad lubamatuks, see tegu olla palju hullem, kui 2 aastat enne seda Eesti lippude mahakiskumine. Pannakse ette arupärimine, kas walitsusel see teada on ja mis on walitsus kawatsenud süüdlaste wastutusele wõtmise asjus ette wõtta.

Asjaolud, mis uurimine on selgeks teinud, on järgmist laadi:

Asutawas Kogus oli küsimus arutamise all, kas tuleb 1. maid pühitseda või mitte, ja Asutaw Kogu otsustas, nagu üksikute suuremate rühmade esitajate kõnedest näha, et 1. maid ei pea mitte uulitsal demonstratsioonidega ja rongikäikudega pühitsema. Selleaegne ajutine walitsus tunnistas 1. mai pühaks, kuna igasugused rongikäigud ja rahwakogumised sel päeval ära keelatud olid juba endiste määruste põhjal. Walitsusel oli teada, et selle keelu peale waatamata meelevaldusi taheti toime panna. Need meelevaldused olid täiesti kawatsetud, nagu „Töö Hääl“ nr. 7 näha, missugune nr. ära korjati. Meelevaldused organiseeriti tööliste ametiühisuse kesknõukogu poolt.

Walitsusel olid kindlad teated, et need meealewaldused üldist laadi pidid kandma, mitte harilikuks töölistepühaks kujunedes, nagu see kultuurriikides kombeks on saanud, waid pidid kandma poliitilise meealewalduse laadi.

Kui 1. mail nüüd walwe korras selle järele waadati, mis juhtub, siis oli hommikul enam-wähem linnas kõik rahulik. Pisut enne kella 9, kui kaitseliidu esitajad läbi linna käisid, ei leidnud nad linnas rahwakogumist, kuid siiski mõni silmapilk enne kella 9 oli märgata, et töölistemaja ees, Suure Karja uulitsal, rahwas koguma hakkas. Samal silmapilgul pandi töölistemajas punased lipud välja. Kui palju neid lippusid oli, selle kohta lähewad arwamised lahku. Walweohwitseri teate järele oli neid 6 kunni 7 olnud, mõned ütlewad, et neid olnud 2 kunni 3. Sel ajal kogus rahwas Peetri platsile, seal hakkas ka rongikäik linna poole liikuma. Keelu wastu tõmmati seal punane lipp üles, see punane lipp wõeti kaitseliitlaste ja ohwitseri poolt ära. Selle punase lipu kandja oli akl. W. Hammer. Kui nüüd selgus ja teada oli, et rongikäiku organiseeris ametiühisuste kesknõukogu, et see on see tsentrum, kus rongide liikumist korraldatakse, siis ei jäänud neil wõimudel, kes rongikäiku ära keelanud, muud üle, kui pidid rongikäiku takistama. Loomulik, et esimene asi, mis selleks takistuseks ette wõeti, oli see, et keskkoh, kust rongikäik oma alguse pidi saama, pidi likwideeritama. Selles mõttes püüati kaitseliitlaste ja rahwawäelaste poolt töölistemaja Suure Karja uulitsal ümber, ta eraldati täiesti, inimesi, kes sinna kogusid, paluti laiali minna. Mina olin siin isiklikult pealtnägijaks, et wäga wiisakalt ümber käidi. Need lipud, mis välja olid pandud, wõeti maha, niisama ka need plakatid, mis seal olid walmistatud, et rongikäiguks kaasa wõtta.

Nende lippude pealkirjad on mitmesugused. Üksikud nendest on ametiühisuste poolt, kuna teised, wõib olla, ka selleks otstarbeks walmistatud olid. Mahawõetud lippusid on üldse 7. 1. peal nendest on kirjutatud: „Leiba, rahu, wabadust. Elagu internatsionaal. Maha kapitalism. Elagu waba trükisõna.“ 2) „Kõigi maade tööliised, ühinege. Elagu internatsionaal. Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu.“ 3) „Kõigi maade tööliised, ühinege. Tallinna maalritööliste ametiühisus.“ 4) „Meie nõuame rutulist riiklikku abi.“ 5) „Tööta nälgij wogu.“ 6) „Elektromontööride, ma-

sinistide ja kütjate ametiühisus.“ 7) „Elagu internatsionaal.“

Nagu nende lippude pealkirjadest näha, ei ole need mitte alalised lipud, mis ametiühisustel olemas. Plakatite sisu on järgmine: 1) „Täielik isikupuutumatus.“ 2) „Maha ületunnitöö.“ 3) „Elagu üleilm-line sotsialistlik rewolutsioon.“ 4) „Elagu kolmas internatsionaal.“ 5) „Elagu Euroopa nõukogude wabariik.“ 6) „Kõigi poliitikawangide wabastamine.“ 7) „Maha kurnajad.“ „Elagu tööliste diktatuur.“ 8) „Tööd ja leiba.“

Nagu seletatakse, olla neid plakatid 10 olnud, kahte ei ole mitte üles leitud. Ühe plakati peal, mis on kadunud, olnud: „Maha Asutaw Kogu.“

Pean aga tähendama, et seda mitte ei ole saadud kindlaks teha, selle plakati jälgi ei ole leitud.

Et selgusele jõuda, missuguses mõttes ametiühisus seda rongikäiku korraldas, selleks on tarwis „Töö Häält“ pisut silmitseda, kus see üleskutse sees oli, et peab rongikäike toime panema. Nagu mina juba ütlesin, korjati „Töö Hääl“ nr. 7 ära. Seal on üksikud wäga huwitawad kohad sees. Esimene juhtkiri „Eesti proletariaadile“ lõpeb üksikute hüüdsõnadega. Peale harilikku, mis muidu alati niisugusel puhul awaldatakse, olid sees hüüdsõnad: „Elagu Euroopa nõukogude wabariik.“ Siis on weel tsensori poolt maha tõmmatud järgmine koht: „Maha kodan-line wäewõimu walitsus. Ainult töörahwa walitsus annab leiba nälginud rahwale. Selleks wõitluseks kutsume üles Eesti töölisteklassi 1. mail.“

Küsimus seisab nüüd selles, kas on midagi seaduswastalist toime pandud, kas on tarwis seaduswastaseid toimepanijaid wastutusele wõtta. Iseenesest on ju selge, et Eestis, kus töölisteklassil kõigesuurem esitus Asutawas Kogus on ja kus Asutawa Kogu enamust ei wõi töölisteklassi wastaseks tunnistada, et seal töölisteliikumist, kui niisugust, ei saa maha salata, temaga tuleb rehkendada. Kuid teiseks, silmas pidades, et meil praegu raske sõjaaeg on ja et Asutaw Kogu oma suures enamuses rühmade esitajate läbi otustas, et tema 1. mail mingisuguseid awalikka meealewaldusi, see on rongikäikusid ja kogumist lubada ei taha; ja kui siis meeles pidada, et neid rongikäike selle keelu peale waatamata korraldati rühma poolt, kes meile waenulikku olekut on awaldanud, ja et see ka Asutawa Kogu wastu sihitud oli, siis ei ole kahtlust selle

juures, et Wabariigi Walitsus wõi ajutine walitsus sunnitud oli abinõusid tarwitu-sele wõtma, et rongikäike mitte toime ei pandaks. Wõib olla, on selle juures pi-sut agarasti toimetatud. Wõib olla, ei oleks tarwis olnud lippusid töölistemajast ära wiia. See on nüüd teine küsimus. Aga selles mõnda kuritegu ja ametwõimu üleastumist näha ei oleks põhjust. On arwamist kuulda olnud, nagu oleks lippe lõhki kistud. Ma weel täna kuulsin, et kõik alles ja terwed on, ega mingisugust takistust ei ole nende omanikkudele tagasi-andmiseks. Nõnda ei ole lippude juures mingisugust wägiwalda tarwitatud ja nen-dega halwakspanewalt ümber käidud. Tei-selt poolt oli walitsus sunnitud kaitseabi-nõusid tarwitusele wõtma, et rongikäiku-sid ei korraldataks, ja et need märgid, mis walmis pandud olid, kõrwaldataks. Seda on tollaegse walitsuse agendid tei-nud. Ka Wabariigi Walitsus, kelle käes see asi arutada on olnud, ei ole mitte tar-wiliku leidnud neid wastutusele wõtta.

Kohtuminister J. Jaakon: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Teine arupärimine käib järgmiselt: 1) Missu-guste andmete põhjal on arreteeritud mainitud ametühisuste tegelased ja nende wastu tõstetud süüdistus waenlasega läbi-käimises ja waenlaselt rahalise toetuse saamises. 2) Mida kawatseb walitsus teha laialiste töölishulkade meeolelu ra-hustamiseks ja streigi likwideerimiseks, mis praegusel silmapilgul omandab pro-tesiststreigi iseloomu. Arupärimine oli sisse antud sel ajal, kui meil maikuu algul äh-wardasid streigid laiali laguneda. Esi-mese küsimuse kohta on Wabariigi Walit-sus minule ülesandeks teinud teile aru ja seletust anda, kuna teise küsimuse kohta töö-hoolekandeminister aru annab.

Aeg, mille kohta see arupärimine käib, oli maikuu esimesel poolel, kuid see ärew aeg hakkas peale juba tükike aega wa-remalt. Meie teame, et aprillikuu esime-sel poolel, siis kui Asutawa Kogu wali-mised toime pandi, algas meil frondil kõwa pealetungimine enamlaste poolt. Enamlased olid rohkesti oma jõudu koon-danud, et meie fronti läbi murda ja meie Asutawa Kogu kokkuastumist wõimatuks teha. Kuid mitte üksnes väljaspoolt ei tunginud nad sõjariistadega meile kallale, waid — selle kohta on meil kindlad tõen-dused — nad tarwitasid ka kõike jõudu selleks, et kihutustööd teha meie juures kodus. Selleks otstarbeks oli nende poolt

teatud summa — räägitakse 4 miljonist, — raha välja antud, seda on kaudselt järele andnud ka meie juures ilmuw aja-leht „Töö Hää!“. Kihutajad tarwitasid meie juures walitsewat rasket seisukorda tööliste ja kõigi rahwaklasside juures. Sõda, mis kaua kestnud, on enesega kaasa toonud palju, wäga palju raskusi. Kõik asjad, nii toidu- kui ka teised tarbeained, on kallid ja rasked rahwale kätte saada, ja sellepärast iseendast tekib ja tõuseb rahulolematuus wäga kergesti rahwahulka-des. Kuid meie peame neist raskustest üle saama. Meie peame arusaamisel olema, et kui meie sõda pidada tahame, siis peame sõjaraskused ära kandma, ilma selleta ei ole mitte wõimalik sõda pidada. Ma ütlen, seda rasket seisukorda tarwi-tasid meie waenlaste agendid selleks, et kihutustööd teha siin kodus, et meie juu-res walitsew kindel kord peaks lagunema, et meil üldised streigid ja mässud tulek-sid ja sellega ka sõjapidamine frondil wõimatuks saaks. Majanduslikult raske seisukord andis meil pinda selleks kihu-tustööks. Ma olen kaugel sellest, et siin tõendada tahta, nagu oleksid kõik need, kes streigist osa wõtsid, waenlase heaks tööd teha tahtnud. Ei, see ei ole mitte nõnda, waid just majanduslik raske seisu-kord sundis töölisi oma õigusi nõudma, omale paremat tööpalka ja elukergitust kätte saada püüdma. Aga seda rasket seisukorda tarwitas wäline waenlane sel-leks, et meie wastu kihutustööd teha, ja see kihutustöö läks nii kaugele, et mitte üksnes neis wabrikutes, kus harilikud tööd olid, waid ka nendes, kus sõjatarwi-dusi walmistati ja ühtlasi ka nendes, mis meil kohalikus seltskonnaelus hädapärast tarwilikud on, nagu näiteks gaasi- ja elektriwabrikud, mis linna poolt ülewal peetakse, — kõigis nendes pidid streigid lahti minema.

Meie wõime omale ette kujutada seda, missugune oleks selle tagajärg olnud, kui see nende soow täide oleks läinud. Kas oleks meil weel wõimalik olnud sõda pi-dada, kui meil enam läbikäimist frondiga ei oleks olnud, kui raudteed enam ei oleks töötanud. Kas oleks meil sõjapidamine wõimalik olnud, kui meil wabrikud, mis sõjamaterjaali walmistawad, seisaksid ja sõja jaoks tarwilikku laskemoona ei teeks. Ma ütlen, sõjapidamine niisuguste tingi-miste juures oleks täiesti wõimatu. Sar-nane seisukord oleks täitsa lubamatu. Meie ei wõi mitte sajad, tuhanded ja küm-nedtuhanded inimesed frondile saata ja

neid ilma sõjamoona, täiesti abita waenlase kätte jätta. Seal pidi walitsus kõik abinõud tarwitusele wõtma, et seda hädaohtu ära hoida. Ei oleks walitsus seda mitte teinud, siis oleks tema täielik kuritegija olnud meie sõjameeste wastu. Seda ei tohtinud walitsus mitte lubada. Walitsus on, nagu juba peaminister seletas, algusest saadik selle poolt olnud, et kõigiti tööliste õiglasi nõudmisi täita. Üks tööliste peanõudmistest on streigiwabadus. See wabadus on töölistele tähtsaks abinõuks, et oma elukorda parandada. Kuid iga wabadust, nii sõna-, trüki- kui ka streigiwabadust wõidakse kurjasti tarwitada. Iga wabadust wõidakse ka selleks tarwitada, et waenlase kasuks töötada. See ei ole nüüd sõjaajal sugugi mitte lubatud. Selleks ei ole lubatud ühtki wabadust, ka mitte streigiwabadust tarwitada.

Teine asi, mis arreteerimise juures põhjuseks oli, oli see, et meil rohkem wõi vähem kindlad tõendused selleks olid saadud, et waenlase poolt teatawad rahasummad olid määratud selleks, et meie juures kodus rahutusi sünnitada. Järgmine asjalugu näitab, et enamlaste poolt ka meie ajakirjanduse äraostmiseks teatawad summad määratud. Asi iseenesest, wõib olla, ei ole mitte seda wäärt, et kauem tema juures peatada, kuid siiski ta on meie seltskonnaelus tähtis ja paljastab meie olukorda, nii et temast wai- kides mööda minna ei saa. Nimelt sõitis aprillikuu alguses siit Tallinnast keegi kiwitööliste ametiühisuse liige — Jaan Kask — läbi frondi enamlaste juurde; seal peatas ta mõned päewad ja tuli siis jällegi tagasi, jällegi läbi frondi. Siinpool wõeti ta kinni ja leiti ta juures suurem summa raha. (W a h e l h ü ü d e d : K u i s u u r s u m m a ? K a s W e n e r a h a ?) — Mk. 27.475. Selle raha kohta andis Kask alguses seletuse, et ta on wälja saadetud, et kartulid ja teisi toiduaineid sisse osta ja siia Tallinna tuua. Iseenesest mõista, on vähe uskumist wääriline, et frondile sõidetakse toiduaineid ostma, ning lõppudelõpuks tunnistas Kask ise üles, et 10.000 mk. on tema saanud enamlastelt selleks, et seda raha maksta Tallinnas ilmuwa ajalehe „Töö Hääle“ toimetusele, et seda lehte toetada. (H ü ü d e d : A h a a !) Peale selle on üle kuulatud punawäelased, kes üle jooksid meie juurde ja neid oli esiteks kolm meest ja pärast Jaroslawi kütipolgust weel 8 soldatit. Nad on kõik seletanud, et nad on

Kask'i näinud ja wäga hästi teda tunnenud. Ta on nende roodus käinud, kommissaridega läbi käinud ja on kõigeparemas wahekorras nendega olnud. Neile on tema jutustanud, et ta olla siin mõnesuguse sala pörandaaluse kommuunapartei liige, on rääkinud, et nende parteist sõidab üks liige frondile — see, kelle peale liisk langeb ja nimelt läbi frondi, punasesse wäkke. Need on teated, mis täiesti kindlad on ja millega rehkendada peab. Need kõik, kes seda seletanud, on wenelased, kellel põhjust ei olnud waleteateid anda selle asja kohta. Neist teadetest selgub, et meil kodus teataw ühendus on waenlasega. Kõik need teated ühes selle streigilekihutamise oleksid meie sõjapidamise wõimatuks teinud, ja walitsus ei tohtinud seda pealt waadata, waid oli sunnitud niisugusel korral samme astuma, et hädaohtu kõrwaldada.

Nagu eelseiswast seletusest selgus, oli meil teatawatel organisatsioonidel ühendus waenlasega. Kuid see küsimus, kui palju selles ühenduses süüdi on üksikud isikud seal organisatsioonis, nõuab weel kohtulikku selgitust. Streigihutaja ja -korraldaja oli ametiühisuste kesknõukogu ja selle kesknõukogu juurde oli walitud streigikomitee. Nagu kesknõukogu liikmed ise seletanud on, olnud komitee enam-wähem täidesaatev orgaan, kuna aga organiseerijaks on olnud kesknõukogu ise. Niisuguste tingimiste juures ei wõinud walitsus teisiti, kui ta pidi seaduses ettenähtud abinõud tarwitusele wõtma, et hädaohtu kõrwaldada, ja seda on ta teinud. Walitsus andis asja kohtuwõimude kätte ja kohtuwõimud wõtsid täiesti seaduslikus korras need isikud, kelle wastu süüdistusmaterjaal olemas oli, wastutusele. Alguses pandi need isikud kinni, kuid hiljem on nad wabastatud; ühed kautsjoni wastu, teised allkirjade wastu, just nõnda, nagu see seaduses ette nähtud.

Töö-hoolekandeminister A. Palwadre: Asutawa Kogu poolt 12. mail wastuwõetud arupärimise § 2 all päritakse aru, mida kawatseb walitsus teha laialise töölistehulga meeolelu rahustamiseks ja streigi likwideerimiseks. Ma pean oma kohuseks Asutawale Kogule aru anda selle üle, mis on selle tüli asjus tööhoolekandeministeerium oma otsekoheste ülesannete täitmisel lepituskatse mõttes teinud, ja mis on teinud walitsus, kui lepituskatse tagajärjetuks on jäänud. Nagu

teada, tekkis see tüliasi ajutise walitsuse päewil. 14. aprillil tuli Eestimaa ametühisuse kesknõukogu poolt kiri töö-hoolekandeministeeriumile, milles anti teada, et Eestimaa ametühisuse kesknõukogu on pannud ette wabrikantide ühisusele wastuwõtmiseks kollektiivlepingu ja palgatariifi. Ärakiri kollektiivlepingust ja palgatariifist saadeti töö-hoolekandeministeeriumile ja paluti kaasa mõjuda, et uued palgatariifid maksma pandaks ja selleks on rutuliselt segakommisjon kokku kutsutud. Ministeeriumis tehti korraldus, et segakommisjoni kokku kutsuda, kuid kahjuks wenis segakommisjoni kokkukutsumine väga pikale. Esimene koosolek tuli kokku alles 28. aprillil. Selleaegsed ministeeriumi wastawad ametnikud seletawad, et segakommisjoni kokkukutsumine sellepärast nii pikale wenis, et wabrikantide ühisuse juhatus seletas, et temal on walmistamisel oma eelnõu, millega tema tahab esineda esimesel segakommisjoni koosolekul, ja sellega ei olla wabrikantide ühisuse juhatus ennem walmis saanud.

Esimesel koosolekul, mis 29. aprillil kokku tuli, olid esitajad ametühisuse kesknõukogu ja wabrikantide ühisuse poolt. Nagu protokollist selgub, ei andnud see koosolek mingisuguseid tagajärgi. Wabrikantide ühisuse poolt ettepanud eelnõu oli tundmata tööliste esitajatele ja nad panid ette koosolek edasi lükata, et eelnõuga lähemalt tuttavaks saada. Oma poolt toonitasid tööliste esitajad, et eraldi läbi waadatakse uued palganormid. Kuid sellega ei olnud nõus wabrikantide ühisuse esitajad, kes leidsid, et see küsimus väga suure ja kauge ulatusega on, et nendel praegusel ajal suuri rahasummasid ei ole, et tööstus peaaesjalikult riigi finantside peale toetub ja tuleks ära kuulata enne walitsuse otsust, kas on võimalik üldse tööpalku nii kõrgele tõsta. Koosolek lükati edasi. 3. mail tuli Eestimaa ametiühisuse kesknõukogu poolt ministeeriumi teadaanne, et kahenädaline tähtaeg on möödas ja leping ei ole mitte wastu võetud; kui Wabariigi Walitsus seda kollektiivlepingut ja palganormi mitte maksma ei pane, siis nad 10. mail on sunnitud välja kuulutama üldise streigi. Töö-hoolekandeministeeriumist saadeti kollektiivleping ja palgatariif ajutise walitsuse otsustada, kes omakorda otsustas küsimust edasi anda Asutawale Kogule, wõttes arwele muutunud poliitilist olukorda, kus ajutine walitsus ei tunne ennast olewat küllalt kompetent seda küsimust otsustama. Asu-

tawa Kogu poolt saadeti kollektiivleping ja palgatariifid walitsusele tagasi.

5. mail oli teine segakommisjoni koosolek, kus olid saadikud wabrikantide ühisuse ja Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu poolt. See koosolek ei andnud ka mingisuguseid tagajärgi; läbirääkimised olid kõigist kolme punkti üle. Kollektiivlepingu kohta ei jõutud ühisele arwamisele neis punktides, ja ametiühisuste kesknõukogu liikmed teatasid, et see koosolek on wiimane, sest nad näewad ära, et võimalik ei ole kokkuleppele tulla.

8. juunil waliti Asutawa Kogu poolt Wabariigi Walitsus. Wabariigi Walitsuse ametisse astumise ajal oli seisukord järgmine. Läbirääkimised olid lõppenud, neid ei olnud enam töölisteesitajate ja wabrikantide ühisuse esitajate wahel; ka wahtalitus ministeeriumi poolt oli lõpetatud ja streik 10. maiks välja kuulutatud. Wabariigi Walitsus otsustas esimesel koosolekul walida komisjoni, kus oleks esitajad töö-hoolekande-, kaubandus- ja tööstus-, sõja- ja rahaministeeriumidest ja kohustas seda komisjoni nädala jooksul välja töötama elukallidusele wastawad uued palganormid. Siin pean ma tähendama, et kollektiivleping iseenesest mitte ei kanna niisugust kuju, mida walitsus ilma kokkuleppeta maksma panna võiks. Walitsuse arwamise järele oli tööliste rahulolematuse põhjuseks raske majanduslik seisukord, mille parandamiseks palgatariifi tarwis oli elukalliduse järele tõsta. Sellejärele eraldati kollektiivleping palgatariifist. Palgatariifi läbiwaatamise wõttis walitsus otsekohe oma kätte. Komisjon sai nädala jooksul oma tööga walmis. Walitsusele kinnitamiseks komisjon ei teinud mitte kindlat ettepanekut, waid soowitas kolme warianti. Kõik wariandid ettepanekud sisaldasid eneses endiste palkade tõstmist, kuid mitmesugusel määral; esimene nendest wariantidest kawatse sisse seada perekonnaliigete toetust: nimelt naisele — kaks marka päewas ja lapsele kolm marka päewas, palgatariif oleks endiseks jäänud; teise wariandi järele oleks tulnud tõsta palgatariifi umbes kahekümne wiie protsendi wõrra, perekonna-abiraha oleks ära jäänud ja kolmanda wariandi järele oleks tulnud tõsta palgatariifi kahekümne wiie protsendi wõrra ja peale selle sisse seada perekonna toetus, alates kolmeliikmelise perekonna pealt kunni wiieliikmeliseni. Wabariigi Walitsus jäi kolmanda wariandi juurde ja kinnitas selle 16. mail, kuna töö-

hoolekandeministeeriumi hooleks anti selle otsuse lähem väljatöötamine, mis ka sündis ja palgatariifid kuulutati välja „Riigi Teatajas“.

Ma pean seletust andma selle palgatariifi kohta, mis maksuma pandi. Ühelt poolt on kaebtusi kuuldawale tulnud, et need palgatariifid liiga kõrged ja nendega töötamine tööstuse pankrotti wiiks, teiselt poolt aga nimetatakse neid tariife naljapalgaks, millega töölised mitte rahule jääda ei wõi. Ma tahaksin lähemalt seletust anda, mispärast nimelt nende palgatariifide juurde jäädi. Walitsuse komisjon, kelle kätte see küsimus arutada oli antud, läks välja umbes nendest samadest alustest, millest oli välja läinud ametiühisuste kesknõukogu, nimelt elunõuete seisukohalt. Aluseks wõeti needsamad tarbeained, mis arwele olid wõetud ametiühisuste poolt, ja makswad turuhinnad. Selle järele seati kokku keskmine palganorm, mis ühele inimesel päewaseks eluülespidamiseks tingimata tarwilik oleks. Ametiühisuste kesknõukogu poolt välja töötatud palgatariifid olid rehkendatud wiieliikmelise perekonna peale ja kõrgem palgamäär päewas oli määratud 34 marka ja kõigemadalam palganorm 28 marga peale. 28 marka pidi saama kerge tööline ja inwaliidid ning alacalised — õpilased. Oppimata rasketöötajate palganormid olid arwatud 30 marka päewas. Endised palganormid olid järgmised: ülemmäär 18 marka päewas ja alammäär 15 marka 12 penni. Uued palgatariifid olid 25% tõstmise järele järgmised: kõigekõrgem palgamäär 22 marka 50 penni ja alammäär 18 marka 90 penni. Kolmeliikmelise perekonna juures teeks see välja, perekonna abiraha juurde arwatud, 25 marka 50 penni ülemmäär, ja alammäär — 21 mk. 90 penni. 25% palgatariifi tõstmise juures tuleb välja umbes see summa, mis komisjoni arwamise järele tööliste tarwis eluülespidamiseks oleks. Ja wäga suurt wahet selle uue palgatariifi wahel ja kesknõukogu poolt ettepandud tariifi wahel ei ole, kui meie wõtame arwesse seda, et ametiühisuste poolt väljatöötatud palgatariif oli arwatud wiieliikmelise perekonnale ja walitsuse poolt ettepandud palgatariif kolmeliikmelisele perekonnale. Wiieliikmelise perekonna juures uue palgatariifi järele saaks tööline kõrgemal määral 31 marka 50 penni päewas; siin oleks küll wahe kolme marga ümber. Ametiühisuste kesknõukogu poolt on arwatud 34 marka päewas ülemmäärana, kuid

alamäär on wiieliikmelise perekonna juures kesknõukogu projekti järele 28 mk. ja uue palgatariifi järele tuleks 27 marka 90 penni. Nii et palga alamäärad wiieliikmelise perekonna juures peaaegu ühesuurused on ja elunõuetele peaksid wastama.

Iseenesestki mõista, ei wõi kinnitama tulla, et need oleksid ideaalsed normid ja et ainult sellepärast, et nad kõrgemad on endistest, nende maksmapanemisega tööliste seisukord otsustawalt parandatud oleks. Nii komisjon, kes walitsuse poolt määrati palgatariifi läbi waatama, kui ka walitsus ise, arwawad, et palgatõstmisega töölisteküsimust weel ära otsustada ei saa. Palgatariifi tõstmine on ainult hädaabinõu. Tarwis on toiduainete muretsemisele ja elukalliduse wastu wõitlemisele asuda. Palgatariifi tõstmine tööliste seisukorda pikemaks ajaks ei paranda. See seisukoht oli walitsusel selge. Kawatsused elukalliduse wastu wõitlemiseks ja toiduainete muretsemise küsimuse lahendamiseks on walitsusel olemas, kuid teostada neid praegu on raske. Ära öelda otsekohesest tööliste palganormide tõstmisest ei olnud mitte wõimalik, sest teist wõimalust tööliste seisukorra lahendamiseks ei olnud walida, töölistele tarbeaineid muretseda tarwilikul määral oli wõimatu. Wabrikantide ühisuse liikmed, kes küll tööliste nõudmisi liialdatuteks pidasid, seletawad siiski oma märgukirjas, mis nad kaubandus-tööstusministeeriumi andsid, et nad juba märtsikuul ette nägid, et elukallidus, mis järjest suureneb, wõib töölisi rahutuks teha, palganormide tõstmist päewakorrale tuua, mille tagasilükkamisel mittesoowitawad tagajärjed oleksid. Tarwidus palganormide tõstmiseks oli olemas. Walitsus arwab, et ta teinud on, mis teha wõis.

Ma pean weel ühe asjaolu peale tähelepanu juhtima. Tööliste poolt, ametiühisuste poolt ja osa ajakirjanduse poolt on walitsusele etteheide tehtud, et walitsus, palganorme maksuma pannes ainult riigiettewõtetes, on tahtnud meelega wahet teha tööliste keskel, et töölisi lahutades omale wõimaldada tööliste huwisid mitte täita tarwilikul määral. See etteheide ei ole sugugi õige. Walitsus arwas ennast õigustatud olewat palganorme maksuma panema ettewõtetes, mis temale alluwad. Eraettewõtetes palgalepingute ja palganormide maksmapanemine sünnib waba kokkuleppimise teel. Siin wõib juttu olla küll palga alamäära äramääramisest

eraettewõtetes. See põhimõte iseenesest ei ole mitte uus ja on teostatud mõneski Euroopa riigis ja Austraalias. Kuid walitsusel on õigus palga alammäära ära määrata sellekohase seaduse wolitusel. Kuid meil sel korral niisugust seadust mitte ei olnud, ehk küll nüüd ajutises põhiseaduses § 7-as on ära nähtud, et kõigile wabariigi kodanikkudele peaks kindlustatama inimwääriline ülewalpdamine. Selle paragrahwi põhjal peab walitsusel õigus olema palga alammäära kindlaks määrata eraettewõtetes kõigi tööliste kohta. Kas seda tuleb teha walitsuse korraldusel wõi on selleks tarwis seadusandlikku akti, see küsimus ei ole weel mitte selgunud. Töö-hoolekandeministeeriumis on palga alammäära äramääramise küsimus päewakorral, ettepanek selleks on teoksil ja kui tarwis oleks seadusandlikku akti Asutawa Kogu poolt selleks saada, et ajutise põhiseaduse § 7 teostataks, esineb ministeerium selleks Asutawas Kogus.

Juhataja **A. Birk**: Arupärimiste peale on walitsuse esitajad seletuse andnud. Soowib keegi sõna wõtta nende seletuste puhul wõi ettepanekuid teha?

K. Einbund (rhwi.): Wabariigi Walitsuse poolt on asju ette toodud, mille kohta on tarwis seisukoht wõtta. Sellepärast panen ette, et lühikene waheaeg määrataks.

Juhataja **A. Birk**: Tehti ettepanek waheaega määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Palun ettepanekuid teha waheaja pikkuse kohta. On ettepanek tehtud $\frac{1}{2}$ tundi waheaega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

3. Teadaanne W. Hammeri wolituste mahapanemise kohta.

Enne waheaega annan teada, et on järgmine teadaanne juhatusesse tulnud: „Teatan, et 1. juulist s. a. Asutawa Kogu liikme wolitused maha panen. Woldemar Hammer.“

Kuulutan pooletunnilise waheaja.

Waheaega algab kell 5.45 min.

Koosolek jätkub pärast waheaega kell 6.30 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **A. Birk**: Pooletunniline waheaeg on möödas ja Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

T. Kalbus (töer.): Neis kahes küsimuses seisukohawõtmisel peame kõige enne meele pidama neid seisukohti, mis olid wõetud tol ajal Asutawa Kogu rühmade poolt, kui ajutine walitsus selle sammu astus ja teatawad seadused andis. Tolleaegsel walitsusel oli teada Asutawa Kogu enamusrühmade seisukoht. Weel enam, mitte ainult Asutawa Kogu waid ka meie awaliku arwamise seisukoht ajalehtede kaudu oli tuttav. See seisukoht oli, et mingisuguseid demonstratsioone sel päewal ei wõi lubada. Seda wõttis ajutine walitsus arwesse ja kuulutas määrused wälja. Arusaadaw, et walitsus neid määrusi, mis ta wälja kuulutas ja neid surweabinõusid, kui see tarwilik oli, tarwitama pidi. Nende määruste täitmisel tuli ette teataw wahejuhtumine, mis lippude mahawõtmisega lõppes. Kui arwata wõiks, et lippude mahawõtmises sihiliku tegewuse awaldamist töölistklassi wastu wõitlemiseks näha on, siis wõime lugeda seda teatud kuriteoks walitsuse poolt. Kuid meie teame, et sarnast sihilikkust ei olnud, waid just ümberpöördukt: walitsuse määrustest hoolimata kawatseb wäikene kogu inimesi, maksku mis maksab, sihilikku tegewust Asutawa Kogu, Wabariigi Walitsuse ja Eesti iseseiswuse wastu awaldada. Ja kujutame nüüd ette, et see korda oleks läinud, mis kawatsetud oli; kui oleks streik läbi läinud; kui oleksid raudteed seisma jäänud: mis oleks siis meie wäerinnaga juhtunud? Meie teame, et just tol ajal waenlane kõigesuuremate jõududega meie peale tükkis. Sel ajal koratusi ja meealeawaldusi wälja kutsuda on meeletu tegu, mida juba algul likwideerida tuli, ja mis lippude mahawõtmisega lõppes. — See ei olnud kuritegu walitsuse poolt ja et walitsus kogu töölisteklassi wastu oleks tahtnud wälja astuda. Isikud, kes lippusid maha wõtsid, ei olnud mitte kompetent otsustama, missugust lippu jätta wõi mitte: neil ei olnud sugugi aega uurimist hakata toime panema. Sellest wälja minnes wõime oletada, et selles lippude mahawõtmise küsimuses mingisugust sihilikkust ei olnud, mingisugust wäljaastumist töölistklassi wastu, ega mingisugust kuritegu walitsuse poolt.

Edasi, mis puutub kesknõukogu liigete arreteerimise küsimusse, siis on selge, et see sündis kohtuwõimude poolt. Meie kuulsime, et arreteerimine sündis seaduste

põhjal ja et arreteeritud on üksikud nõukogu liikmed. Inimesi võidakse arreteerida teatawate tõenduste põhjal. Käesolewal juhtumisel olid need tõendused walitsusel. Et süüalused ei saaks kuriteo jälgi warjata wõi kaotada, andis kohtuwõim seaduslikus korras käsu kahtluseluseid nõukogu liikmeid arreteerida. Ja seda seletas kohtuminister. Edasi näeme meie, et kesknõukogude liikmed on, nagu kohtuministri seletusest selgus, kas kautsjoni wõi allkirja wastu juba kõik wabastatud, ja nende tulewane saatust ripub ära edaspidisest asja-uurimisest ja kohtuotsusest. Selle küsimuse selgitamisest wõib näha, et kohtuwõimud ei ole mingisugust seaduslikku korda rikkunud. Kuid meie teame wäga hästi, et just kesknõukogu oli see kesk organisatsioon, kes streigile õhutas, sellepeale waatamata, et meie tol korral wäga raskendatud seisukorras olime. Edasi, töö-hoolekandeministri seletusest nägime, et need palganormid, mida kesknõukogu oli üles seadnud, ainult paari rubla wõi kopika wõrra lahku lähewad neist, mis Wabariigi Walitsus on wälja töötanud, nii et see on juba wastu wõetud ja see küsimus Wabariigi Walitsuse poolt otsustatud. Kõigist neist seisukohtadest wälja minnes paneb tööerakonna Asutaw Kogu fraktsioon järgmise ülemineku-wormeli ette: „Wabariigi Walitsuse seletusi 1) lippude mahawõtmise asjus 1. mail ja 2) kesknõukogu liigete arreteerimise kohta ära kuulates ja neid seletusi rahuldawaks tunnistades, läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“

J. Ernesaks (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Sõna wõttes pean ma kõigepealt tähendama, et siin walitsuse esitaja seletusi andis 1. mai uulitsasündmuste üle, näiteks selle üle, mis korrapidamise ja muusse puutub, kuid kahjuks selle üle, mille kohta arupärimine sisse antud, nimelt ametiühisuste lippude majast ära korjamise kohta, lippude, millel ametiühisuste nimed peal olid, selle kohta ei kuulnud ma üldse walitsuse esitaja seletusest midagi sarnast, mis põhjust oleks andnud ametiühisuste lippude ära korjamiseks. Riigikaitse seisukorra kaitsmine raskel silmapilgul nõuab arusaadawalt paratamata kõiges ulatuses olewate abinõude tarwitamist. Seal tuleb ka paratamata eksisamme, tuleb tingimata juhtumisi ette, et süütud ja süüdlased arreteeritakse. Nii on ka 1. mail ära korjatud lippudega juhtunud, mida ametiühisuste

majast ära korjati. Siin paistab walitsuse esitaja seletusest, et ka uulitsatel on lipud ja plakatid ära korjatud ja ka eeltähendatud ametiühisuste majast mingisugused lipud, millel puudus ametiühisuse nimi. Kõige selle kohta ei käi mitte sisseantud arupärimine. Arupärimine oli sihitud ametiühisuste lippude kohta, mis ametiühisuste majast ära wiidi ja mida ametiühisused omaks tunnistawad, waatamata selle peale, mis wärwi wõi mis-sugused need ära korjatud lipud on. See oli kõik.

Siin räägiti lippudest ilma wahet tege-mata. Kus on need lipud praegu? Ka selle kohta ei andnud walitsus mingisugust seletust. Öeldi, et neid wõiwad ametiühisused kätte saada, kuid ametiühisused ei ole neid kuhugi ära wiinud, ja ma leian, et on wäga wähe wõimalust ametiühisustel neid otsima minna. (W a - h e l h ü ü e: O h o o!) Lippude kohta, mis uulitsatelt ära korjati, arwan, et siin ei ole põhjust neid ametiühisuste omadega ära segada. Siin heidetakse terwele ametiühisusele süüdistus ette. Töölised, kelle esitajad ka meie oleme, ei ole mõne üksiku eksisammu eest wastutawad. Tule Jumal appi, kui see nii oleks, noh siis peaks küll meid enne arreteeritama, kui meie lippu. Mispärast leitakse mu kuub süüdlasena, kui minu enese arreteerimiseks weel põhjust ei ole leitud, ja kui leitakse, siis arreteeritagu juba mind en-nast. Rongikäik oli keelatud. Kui rongi-käikudelt igasugused lipud ära korjati, siis oli see põhjendatud; kui seal ka kõige legaalsema pealkirjaga lipud, isegi kui nad must-sinine-walge oleksid olnud, nende ära korjamine oli teatud päewakä-suga põhjendatud. See pidi nii õigusta-tud sel põhjusel olema. Kuid meie kaitseme wabadust, kodu. Meie tunnistame, et isiku üle peab olema kohus. Igale eksisajale arreteeritule peab ette pandama süüdistus. Kui need lipud ära korjati, — mis on nüüd teatud kohas hoiu all — sel-lest ajast on nüüd — täna on 1. juuli, siis oli 2. mai — kaks kuud möödas, kui aru-pärimine sisse anti. Kas ei ole selle kahe kuu jooksul mitte inimest leitud, kes oleks need lipud pealkirjade järele ära jaganud ja selgitanud, missugused on täiesti riigi-wastased ja ootawad päästjat ida poolt ja missugused on lubatud. Igatahes oleks tingimata pidanud walitsus siis legalisee-ritud ametiühisuste lipud lubamatudest ära eraldama ja tagasi andma, aga mitte kõiki ühte hunnikusse wisatult seista

laskma. Selles asjas leian mina kahjuks, et walitsus õieti toimetanud ei ole. Walitsuse esitaja on siin kas nüüd meelega wõi unustusega waikides sellest mööda läinud, ilma seletust andmata: miks „mitteriigiwastaseid“ lippe omanikkudele ei ole tagasi antud. Ettekantud seletuse järele teatab walitsuse esitaja, et kõik on sellega korras, kui rahutused on ära hoiatud. Selle kohta ei ole siis ka midagi öelda, kui see nii oleks. Kuid lubage tähendada 1917 a. lippude ärakorjamist — kui wõõrad inimesed Eesti rahwuswärwilisi must-sinine-walge lippusid maha rebisid ja mille wastu siis protesteeriti. Lipp ei tule ju kellegi peale. Kui seal selle omanik juures seisab ja ütleb: lipp ei ole wastutaw, waid mina, kes tema üles olen pannud, siis ei peaks igatahes seda lippu, seda riidet mitte mindama karistama, waid omanikku, seda isikut, kui karistuseks mingit põhjust peaks olema. Kui walitsus oleks tähtnud järjekindel olla ja lippude juures seaduswastasust leidis, siis oleks ta pidanud kõigepealt lippude wäljapanijatega peale hakkama, nende hulgast süüaluseid leidma ja otsusele jõudma, mis-suguse paragrahwi all neid tuleb wastutusele wõtta. Seda ei ole mitte tehtud. Järgneb, et ametiühisused töötawad praegu, neid ei ole mitte kinni pandud, kuigi sealt üksikud isikud, nagu järgmises aruandes toonitatakse, et üksikud isikud on riigikorra wastu äraandlikult toimetanud. Selle wastu ei taha ma waielda, neid ma kaitsta ei mõtle, waid kaitsen neid, kes nendega ühenduses mitte ei ole. Seal olid maja akendest wälja pandud ametiühisuste lipud. Kui ametiühisuste lipud olid wälja pandud ja see wäljakuulutatud määrustes keelatud oleks olnud, siis oleks pidanud walitsus ametiühisused wastutusele wõtma. Ametiühisuste kesknõukogu wastutusele wõtmisest, kui siin kohtuminister midagi sellesarnast puudutas ja seletas, ma midagi sarnast ei kuulnud, et arreteeritutest kedagi arupärimises nimetatud ametiühisuste lippude pärast oleks süüdistatud, kui kesknõukogu liigetest mõnda wastutusele wõeti. Kui siin üht wõi teist isikut süüdistatakse, siis ei kuulnud ma süüdistusi arupärimises tähendatud lippude asjus. Omalt poolt seisukorda lippude ärakorjamise silmapilgul walgustades wõin teatada, et aknast oli wälja pandud: maalritöölise ametiühisuse lipp, millel maalritöölise ametiühisuse nimi peal, maja seest wiidi ära elektromontöörilise lipp, siis on maja seest weel ära

wiitud nahatöölise ametiühisuse lipp, trükitöölise ametiühisuse lipp. Wiimane oli seina peale laotatud, mitte wälja pandud. Neist lippudest on minu käes olate teadete põhjal nahatöölise oma lõhki kistud. Peale selle on weel mitmesse ruumi sõjawäelased lahtimurtud uste kaudu sisse tunginud. Majahoidja ei jõudnud nii ruttu, kui nõuti, uksi awada. Wiie minuti jooksul on majast kõik inimesed lahkuma sunnitud, sellest küsimata, kas seal inimesed sellepärast kokku on tulnud, et ینگisugust demonstratsiooni korraldada wõi mõnel teisel ülesandel. Faktina pean siin tähendama, et seal oli sel korral ametiühisuste juhatuste ühine koosolek olnud ja et enamuse ametiühisuste tegelastest oli kaldunud selle poole, et kui on keelatud uulitsale minna, siis ka mitte minna. Seal oli aga siiski, nagu meie teame, ametiühisuste ringkondades inimesi, kes üksikuid missuguse tagamõttega teise arwamise juures olid ja ütlesid: meie läheme ikka. Enamus oli aga selle poolt olnud, et mitte minna. Mis nüüd tuleb teha, sest täna on 1. mai ja sellega töölistepüha, seda meie ometi wõime teha, et meie oma maja lippudega ära ehitame. Kuid ka seda mõtet ei saadud teostada; lipud pandi wälja — kui palju, ei tea kindlasti ja ei olegi tähtis — aga pärast wäljapanemist korjati nad kohe ära. Tähtis on, et maja sisse mindi ilma millegi sellekohase nähtawa põhjusega. Kui uulitsal oli tarwis korda hoida, mis tarwis mindi siis majja sisse ja korjati lipud ära, mis ärawõtmiseks mitte õigustatud ei olnud? Ma ei tee praegu ینگisugust kindlat ettepanekut, wõib olla wõtab keegi walitsuse liigetest weel selle asja selgitamiseks sõna, kuid selle kohta, mis arupärimise peale senni wastatud on, ma leian tarwilikuks esineda ettepanekuga:

„Walitsuse seletust ametiühisuste lippude ärakorjamise kohta ära kuulates tunnistab Asutaw Kogu, et 1. mail ametiühisuste majast ja maja akendest wäljapandud ametiühisuste lippude ärakorjamise kohta 2. mail walitsusele ettepanud arupärimine mitte wastatud ei ole, et legaliseeritud ametiühisustele nende lipud peawad tagasi antama ja lippude seaduswastalised ärakorjajad wastutusele wõetama.“

H. Kruus (sr.): Mind huwitab eriti kohtuministri seletus sotsialistide-rewolutsionäärilise rühma poolt Asutawale Kogule omal ajal ettepanud arupärimise

kohta. Kohtuminister peatas oma kõne esimesel poolel pikemalt selle juures, missugustes tingimistes riik oli, ja missuguseks olukord oleks võinud kujuneda, kui streik niisugusel suurel määral, nagu ta ähwardas lahti paisuda, teoks oleks saanud. Oma kõne teisel poolel asus ta wastama Asutawa Kogu poolt walitsusele ettepanud arupärimise esimese punkti kohta, milles seletust nõuti selle kohta, missugused andmed on olemas, et süüdistada Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu waenlasega läbikäimises ja rahalise toetuse saamises. Oma kõne esimeses pooles andis kohtuminister palju lootusi selleks, et on õige rikkalik materiajal süüdistuse põhjendamiseks olemas. Kuid kui kohtuminister oma kõnes selle materiaali juurde asus, siis olime igatahes pettunud. Kohtuminister tõendas õige häbelikult ja tagasihoidlikult, et ei olekski väga sünnis seda fakti, mille ettekandmisele ta asub, siin nimetada, sellepärast, et wiimane väga tilluke ja tähtsuseta olla. See fakt oli nimelt, et olla üks kiwitöölise ametiühisuse liige, nagu meie kuulsime, Jaan Kask, enamlaste poole üle frondi läinud ja paari päewa pärast tagasi tulles 27.475 marka kaasa toonud, mille kohta ta esiteks seletuse andnud, et kaasaolew raha kartulite ostmiseks olla määratud, kuid hiljem olla ta tunnistanud, et see poliitiliseks otstarbeks olla kaasa võetud, ja et sellest summast 10.000 mk. „Töö Hääle“ väljaandmiseks olla määratud. See on õieti ainus fakt, mis ette on toodud süüdistuse põhjenduseks, mis walitsuse poolt oli ametiühisuste kesknõukogu peale omal ajal tõstetud. Igatahes on nüüd suur tagasimineku sellest 4 miljonist, millest omal ajal jutt laiali lasti ja mis nüüd koguni problemaatilise 27.000 marga peale on kahanenud. (S a g e d a s e d w a h e l h ü ü d e d p a r e m a l t p o o l t.) Kui meie nüüd seda ainsat fakti lähemalt vaatame, mis leiame siis siit süüdistuse põhjenduseks — mitte midagi ei jää üle. On öeldud, et olla raha leitud 27.000 marka ühe ametiühisuse liikme käest. See asjaolu ei tõenda iseenesest mõista midagi, et ühe ametiühisuse liikme käest 27.000 marka on leitud. Kui nüüd aga siin iseäralikult rõhutatakse seda, et nimetatud ametiühisuse liige on enese ka kommunistliku partei liikmeks tunnistanud, kes siit liisu järele välja oli saadetud, siis näib see tunnistuse mulle koguni kahtlaseks tegewat. On ju teada, et harilikult kõigis pörandaalustes partei-

des mitte liisu järele tähtsaid ülesandeid isiku kätte ei usaldata, waid usalduse järele. (H ü ü d e d: M i s a j a s t p e a l e? A j a l u g u r ä ä g i b t e i s i t i.) Sellepärast teeb see fakt weel selle tunnistuse koguni kahtlaseks.

Edasi on täiesti selguseta need tingimised, milles ülestunnistamine sündis. Meie oleme kaudsel teel kuulnud, et see ametiühisuse liige pärast wangistamist olla surmatud — ma ei too seda mitte kindla faktina ette — ja et enne surma on ta seda tunnistanud. Need tingimised, milles see tunnistus anti, teewad selle väärtuse weel enam küsitawaks. Ja nii ei saa ma ka sedagi väikest, kuid ainukest ettetoodud fakti, selle süüdistuse põhjenduseks pidada, mida walitsus ametiühisuse kesknõukogu peale on tõstnud ja panen sellepärast ette järgmise üleminekuwormeli:

„Ära kuulates kohtuministri seletust Asutawa Kogu arupärimise peale Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu süüdistamise kohta waenlasega läbikäimises ja temalt rahalise toetuse saamises, ei tunnista Asutaw Kogu kohtuministri seletust rahuloldawaks ja läheb edasi päewakorrale.“

K. Einbund (rhw.): Austatud rahwaesitajad! Meie tunnistame ajutise walitsuse, samuti ka Wabariigi Walitsuse liigete teguwiisi esimese mai sündmuste likwideerimisel täiesti õigeks ja otstarbekohaseks. Tänu sotsiaaldemokraatide arupärimisele, näeme meie, missugused on sotsialistide-rewolutsionääride töö ja kihutuse tagajärjed. Meie, Asutawa Kogu liikmed, mäletame väga hästi, missuguse seletusega sotsialistide-rewolutsionääride esitaja akl. Kruus esimesel Asutawa Kogu koosolekul üles astus. Tema seletas, et meie tunnustame Asutawat Kogu niipalju, kui tema tööliste seisukohalt wastuwõetaw on. Et nad seda seisukohta ka tegelikult on katsunud maksma panna, seda tõendawad väljaastumised 1. mail ja nende pärastine kihutustöö linnawalimistel. Nüüd pärast seda, kui meie oleme kuulnud Wabariigi Walitsuse seletust 1. mai väljaastumise likwideerimises, siis peame meie küll ütleva, et astunud samud täiesti õiged olid. Ma ei tea, mida peame meie weel rohkem põhjenduseks nõudma walitsuse tegewusele lippude mahawõtmisel, kui ettelõetud lippude pealkirjad. Neid lippude pealkirju uuesti meelde tuletades, kuulame: elagu sot-

siaalne rewolutsioon, elagu Euroopa nõukogude walitsus, maha kodanlaste wõimuwalitsus jne. Muidugi mõistetakse selle kodanlaste wõimuwalitsuse all meie Asutawat Kogu. Nüüd tuleb sotsialistidewolutsionääride esitaja uuesti seletama, et nendest pealkirjadest ei olnud ju küllalt, et walitsuse teguwiisi õigustada nende lippude mahawõtmisel, mis ametiühisuste akendel välja olid pandud. Kes pidi sel juhtumisel järele waatama, missugune lipp tuleb ära wiia ja missugune alles jätta? Meie näeme, et kui Wabariigi Walitsuse agendid sel korral selle keskpunkti seisma panid, kus demonstratsioon oma alguse pidi wõtma, siis pidid nad sealt ka lipud ära wiima, millega uulitsale taheti tulla. Tuletame meelde, missuguses seisukorras oli siis meie riik, kuidas oli lugu Pihkwa wäerinnal, kuidas Wõru juures, kuidas meid üldine streik ähwardas, ja kuidas siis needsamad sotsialistid-rewolutsionäärid momenti kasutades ja ära tundes, et Asutaw Kogu ja ajutise walitsuse wõim weel mitte küllalt kõwa ei ole, oma püüdeid maksma panna tahtsid. Meie peame ütleva, et wõim ei olnud Asutawal Kogul sel korral kuigi kõwa, kuid seda rohkem pidi walitsus neid asju, mis päewakorral olid, kõwa käega ometi likwideerima, ja tagajärjed on head olnud. Pärast seda, kui sündmused likwideeritud, näeme nüüd, et sotsialistid-rewolutsionäärid on tõesti pidanud end taltsutama. Wiimase aja sammudest wõime näha, et nad oma väljastumistes palju tagasihoidlikumaks on läinud.

Kõike seda heaks kiites leiame meie, et tänast walitsuse seletust ära kuulates, ometi walitsusele mingisuguseid juhtnööre andma peaks. Meie peame tähelepanu juhtima järgmiste asjaolude peale: walitsuse seisukoht on täiesti õige, et palkade alalise tõstmisega ja kindlate palkade normeerimisega ei saada mitte meie seisukorda päästa, ja et tarwilik on kõigesuuremat rõhku elukalliduse, selle algahe wastu, mis ka alalise palkade kõrgendamise esile toob. Selles elukalliduse wastu wõitlemises peame meie tähelepanu selle peale juhtima, et praegu oleks aeg mõtlema hakata, kuidas wilja, mis meil uuest saagist loota on, ära kasutada wõiks ja kuidas tuleks meie sügisese lõikuse jaotamist organiseerima hakata. Siin oleks tarwis teada, kui palju meie maa tarwitab, kui suur on meie sisetulek, et selle järele ühtlasi seada kogu

saagi organiseerimist. Edasi peame tähelepanu juhtima sellele, et palkade normeerimises on puudused, ja need puudused wõiwad väga halvasti mõjuda tööstuse arenemises. Ma juhiksin tähelepanu just palgawahe peale õppinud ja õppimata tööliste juures. See wahe kõigeparemal korral ulatab 4 margani. Kuidas see tööstuses mõjub, seda näitawad normeerimise tagajärjed. Siis peab weel nimetama ühte asja, mille wastu walitsus peaks kiire korras wõitlema hakkama, see on liiaku wõtmise, hangeldamine. Kuuldawasti olewat seaduseelnõu selle wastu juba teoksil, kuid peab ruttama, et ta enne päewawalgele tuleks. Kõike seda arwesse wõttes paneksin ma järgmise ülemineku-wormeli ette:

„Walitsuse liigete seletusi ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et ajutise walitsuse ja Wabariigi Walitsuse teguwiisi 1. mai sündmuste likwideerimise puhul ja tööliste ametiühisuste kesknõukogu wastu tarwitusele wõetud kindlad sammud täiesti õiged ja otstarbekohased olid.

Mis puutub abinõude walikusse streikide ärahoidmise sihis ja tööliste olukorra parandamise asjus, siis on Asutaw Kogu seisukohal, et ainuüksi palkade normeerimise läbi seda teha ei saa, waid et tuleb kõigesuuremat rõhku elukalliduse wastu wõitlemise ja töötawatele kihtidele tarbainete otstarbekohase kättemuretemise peale panna, ühtlasi üldise tööwiljakuse tõstmise tarwilikkust iseäralikult rõhutada. Peale selle juhik Asutaw Kogu Wabariigi Walitsuse tähelepanu selle peale, et tööliste palkade normeerimisel õppijate ja väljaõppinute palkade wahe liig wäike on, ja et tarwilik on elukalliduse wastu wõitlemise seisukohalt eeltöid tulewase wiljasaagi õiglaseks kasutamiseks ette wõtta ning marodöörimise wastu wõitlemise seadust õige pea välja anda. Seda kõik arwesse wõttes läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“

K. Ast (sd.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! On täitsa kindel, et kui meie selles küsimuses edasi tahame jõuda ja selgust saada, siis meie mitte ei wõi jääda nendesse kitsastesse raamidesse, mida arupärimise wormiline külg ette seab. Kes 1. mai ja üldise streigi korraldamise küsimuses ainult lippude ärawõtmist ja kesknõukogu liigete arreterimist näeb, see ei ole weel midagi näinud. Meie arwates tuleb kogu toleaeagne olukord hindamisele wõtta ja alles siis saame

meie enam-wähem õiglast pilti omandada sellest, missugustes oludes walitsusel oma samme astuda tuli, ja see üksipäini wõimaldaks õiglast hindamist. Ma pean nimelt selleks, et igasugust eksiarwamist ära hoida, ütleva, et ma ei taha walitsuse tegewust õigeks mõista, ega taha ka walitsusele ülekohtuselt kallale tungida, waid tahan objektiivselt hinnata sündmusi, mis meil 1. mail olid ja 1. maile järgnesid. Kõigepealt näeme seda, et 1. mail walitsus õigustatud ja ühtlasi kohustatud oli selleks samme astuma, et pealinna uulitsad rahulikud oleksid, kuid sellest ei järgne veel mitte, et walitsusel õigus oleks olnud kaugemale minna. Kui siiski on tungitud ametiühisuste kesknõukogu majasse, on wõetud ametiühisuste lippe ära, siis on selles suhtes meie wabariigi korrapidajad ametnikud talitanud, nagu talitasid omal ajal isewalitsuse ametnikud.

Wõib olla eriarwamisi nende pealkirjade kohta, mis ametiühisuste lippudel seisid; neid loetakse rewolutsioonilisteks, riigiwastasteks, kuid see on subjektiivne hindamine. Meile, sotsiaaldemokraatidele, kes arupärimise lippude ärawõtmise asjus sisse andsid, ei ole miskit riigiwastast selles wanas tuntud hüüdsõnas: „Kõigi maade töölisel, ühinege!“ Niisama ei näe meie mingit riigiwastast selles, kui lipu peal seisab: „Leiba, tööd ja rahu!“ Samuti ei ole ka miskit riigiwastast selles, kui öeldakse: „Elagu kolmas internatsionaal!“ Mina isiklikult ja meie erakond ei ole kolmanda internatsionaali poolehoidjad, kuid nii kaua, kui kolmandat internatsionaali omale aatelisteks eeskujuks wõetakse ja kui inimkonna ideaali ülistatakse, nii kaua ei ole ühelgi politseinikul ega korrapidajal õigust inimesele kallale tungida. (K ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l.)

Sellepärast leiame meie, nagu minu seltsimees akl. Ernesaks juba seletas, täitsa lubamatu olewat, et ametiühisuse lipud kinnisest ruumist ära wõeti. Nende lippude kohta, mis uulitsal ära wõeti, mis välja olid toodud rongikäigu jaoks ja rongikäigu eesotsas ära kisti, ei ütle meie midagi. Kuid walitsuse esitajad ei teinud meile mitte selgeks, et neid lippe, mis kinnistest ruumidest ära wõeti, sellepärast pidi wõetama, et rongikäiku takistada. Minu teades oli ametiühisuste kesknõukogu maja ümber piiratud, sinna ei pääsenud sisse ega välja. Kõik meealwawaldused olid siis juba ära lõigatud ja

wõimatuks tehtud, kui majas lippe konfiskeeriti, ja sellepärast jääme meie ikkagi selle seisukoha juurde, et korrapidajad walesti on talitanud. Nad oleksid pidanud jääma nendesse piiridesse, mis demokraatlikule maale sünnis on, kuid siin talitati harjumuste järele, millest meie peaksime kindlasti ja wõimalikult ruttu loobuma.

Mis puutub kõigi ametiühisuste kesknõukogu liigete wastu tõstetud süüdistusse selles, nagu oleksid nad väljaspoolt meie raja, meie waenlaste käest summasid saanud, siis ei teinud härra kohtuminister mitte seda tõeks. Sarnane kahtlus wõis küll langeda, selle wastu ei räägi mina ega keegi muu meie erakonnast. Kohtuminister tõi ka juhtumise ette, mis seda kahtlust põhjendab, kuid see kahtlus ei wõinud langeda terve kesknõukogu peale. Kesknõukogus on umbes 50 liiget ja ei olnud mingisugust põhjust oletada, et kõik need 50 oleksid kaastegewad nendes salasepitsustes, mida arwatawasti mõned üksikud kesknõukogu liikmed toimetasi. Walitsuse teadaandes oli aga öeldud, et terve kesknõukogu wastu on süüdistus kindlaks tehtud, ning otsustatud kesknõukogu liikmeid wangistada. Kui paljuid kesknõukogu liikmeid toepoolt arreteeriti, ei tea ma; tean ainult seda, mis must walge peal walitsuse allkirjaga uulitsanurkadel kõlkus. Leian jällegi, et niisugune talitamine mitte õige ei olnud. Wõib olla, kui meie kõik asjaolud kokku tõmbame ja õigelt hindame, siis otsusele jõuame, et walitsus küllalt energiliselt ei talitanud, et walitsus just tungiwamate sammude astumisel kahtles, kuid sealjuures ei olnud ometi mitte õigustatud see, mida ta kõigi kesknõukogu liigete kohta teada andis ja mille wastu kesknõukogu liikmed kategooriliselt protesteeriwad. Lõppude-lõpuks ei likwideeritud streik mitte sellega, et kesknõukogu liikmed kinni wõeti, waid streik lõpetati kokkuleppe teel. Kui seda mitte ei oleks sündinud, kui walitsus mitte ei oleks teatanud, et ta nõus on tööliste nõudmisi kaalumisele wõtma, kas oleks walitsusel siis üldse korda läinud streiki likwideerida?

Ei tahaks tõesti polemiseerida härra Einbund'iga, kuid wäga imelikult kõlas see seletus, et eraldi töö- ja hoolekandeministri tegewust mitte rahuloldawaks tunnistada, temale isegi seda ette heites, et ta toitlusasjus ei ole mingit korraldust sügisese lõikuse kohta teinud, just kui

käiks see töö- ja hoolekandeministeeriumi ülesannete hulka. (K. Einbund, rhw.: Walitsusele tehakse ülesandedeks.) Ma kuulsin ja näen, et ka teised Asutawa Kogu liikmed on nii aru saanud, et töö- ja hoolekandeministeerium teie arwates pidi tulewast lõikust juba nüüd kewadel korraldama hakkama. Ka ei rahulda härra Einbund'i see korraldus, mida walitsus streigi likwideerimise puhul, nimelt tööliste palga normeerimise kohta tegi. Ometi oli korraldus hädapärast tarwilik; põhjalikumad kawa ei saanud siis välja töötada. Kuid meie arwame, et edaspidi walitsus selleks samme astuma peaks, et mitte ainult Tallinna tööliste ja mitte ainult walitsuse tellimiste juures ametisolewate tööliste palgamiinimumi kindlaks ei määrata, waid terwel maal tööliste palga normeerimine ette wõetaks. Sealjuures peaks, kui tahetakse sotsiaalseid tarweid silmas pidada, hoolt kandma, et palgawahe mustatööliste ja väljaõppinud tööliste palkade wahel mitte suur ei oleks. Just seal ei saa palkade reguleerimisest tõsiselt juttu olla, kus wahe liig suur, sest et see osa palgalisi, kelle palk teistest hulga suurem on, kruwiwad hinnad üles, ostawad praegusel produktide nappuse ajal turu tühjakas ja wäiksema palgaga töötajad jääwad armetusse seisukorda. Just palkade ühtlustamise printsiip peaks Wabariigi Walitsusel mõõduandew olema.

Tagasi tulles arupärimiste juurde, leian, et walitsuse alamad agendid, kes 1. mail olid uulitsale saadetud korda pidama, ei talitanud õieti, kui nad ametiühisuste majasse tungisid ja lipud ära wiisid, milleks mingisugust põhjust ei olnud. Mispärast pole walitsus konfiskeeritud lippe senni omanikkudele tagasi andnud? Ka ei leia meie õigustatud olewat need süüdistused, mis kesknõukogu wastutõsteti.

Siinjuures pean aga tähendama, et walitsust arwustades mul ei ole mõttesse tulnud wiigilehte laotada nende sündmuste peale, mille keskpaigas kesknõukogu seisis. Walitsuse energiline waheleastumine streigi lõpetamiseks, kui ka meeleafalduste keelamine 1. mail, on andnud põhjust demagoogilisteks kallaletungimisteks walitsusele, kellest ka meie erakond osa wõtab. Sellepärast olen mina kohustatud nende sündmuste kohta ja selle olukorra kohta, mis 1. mail ja pärast 1. maid meil walitses, pikemalt sõna wõtma. Nagu mitmed kõnelejad juba tähendasid, oli sei-

sukord raske. Mitte ainult sõda, waid sellel ajal oli just üldine pealetungimine kõigil frontidel korraldatud. Meil oli tugewaid lööke waenlase poolt oodata. Ühtlasi teadsime, et sisemised wabariigi wastased, kes waenlasega käsikäes töötasid, mitte ei tuku. Meil on mitu korda juhus olnud ülemjuhataja seletust kuulda, et siis, kui wälisel frondil pealetungimised käsil olid, ka riigi sisemise korra rikkumisi on plaanisetud.

See ei tähenda muidugi, et ametiühisuste kesknõukogu, keda wõiks pidada erapooletuks asutuseks, nendes plaanistustes kaastegew oli. Kuid meil on põhjust kahelda, kas ametiühisuste kesknõukogu on tõesti ametiühisuste orgaaniks olnud? Kas ta on kõigepealt iseseisew olnud? Kas ta on seda teinud, mida ta tööliste organiseerimise ja iseteadwuse tõstmise suhtes tegema pidi? Kahtleme, et kesknõukogu, kes 1. mail uulitsale väljaastumist korraldas, seda ainult 1. mai pühitsemise otstarbel tegi.

Tuletame meelde, et enne 1. maid õige suurel hulgal wabrikutes kui ka mujal, isegi Tallinna lähedates alewites, proklamatsioonid laiali laotati. Nendes proklamatsioonides räägiti pisut teistsugust keelt, kui ametiühisuste kesknõukogu häälekandjas. Seal öeldi lausa, et tund on tulnud, kus peab kukutama selle walitsuse, mis istub kurnajana tööliste kaelas. Edasi tuletame meelde, missuguseid juhatusi andis nõndanimetatud „Eesti kommuuna“ siinsete enamlaste organisatsioonidele läinud aasta detsembrikuul. Need juhatuskirjad ilmusid omal ajal ka ajalehtedes, kuna nad frondilolewate sõdurite poolt toimetustele toodi. Seal seletati üksikasjaliselt, mida peawad kohapealolewad kommunistide organisatsioonid tegema, ja mida ootawad meie waenlased väljaspool meie tööliste organisatsioonidelt.

Huwitaw lugu on see, et ametiühisuste kesknõukogu, olles nime poolest, kui ka oma waliku poolest ametiühisuste esitus, tegelikult on püüdnud, niipalju kui kõrwaltwaatajale silma paistab, wõimalikult käia nende loosungite järele, mida üles seati väljaspool kesknõukogu ennast. Ja kui meie wõtame näiteks „Töö Hääle“ 1. mai nr. kätte, siis näeme, kuidas isegi üksikud laused selle lehe kirjutustes kokku lähewad salaja laialipillatud proklamatsioonidega. Korratakse tuhandes ja ühes wariatsioonides seda mõtet, et Wene proletariaat ja Wenemaa tööliste walitsus

peab kogu maailma imperialistide ja kurnajate vastu võitlust. Eesti on nende kurnajate ja wastaste hulgas. Awaldatakse siis arvamist, et nüüd 1. mail laial Wenemaal, ka Saksamaal, töölised sedasama teewad, mis Eestiski, ja sellest kõigest järeldatakse, et aeg on „anda oma wastasele viimast ja otsustawat hoopit“. Üleskutses, millele alla kirjutanud kesknõukogu, seisab sõna sõnalt, et „selleks võitluseks kutsume üles Eesti töölisi 1. mail.“ Kui nüüd arwesse wõtta, mida mõistab „Töö Hääl“ oma kirjutustes „tööraha walitsuse“ all, kes, nagu öeldud „awab otsekohe wiljasalwed nälgiwale rahwale“, siis saame aru, et jutt on Wene nõukogude walitsusest. Sedasama näeme sõja arwustamisest „maha sõda tööraha wastu!“ Ka seal mõistetakse „tööraha walitsuse“ all Wene nõukogude walitsust. Ja see, kes wiljasalwedega ja raswapütidega Eestimaale peab tulema, tuleb Wene nõukogude wõimude poolt. Kuid „Töö Hääl“ eneses ei ole awalikult wälja öeldud, et see otsekohene loosung, mis tsensori wärawate pärast segaselt redigeeritud oli, Eesti riigikorra kukutamise kohta käis.

Et see nii on, et see teisiti ollagi ei wõinud, see asjaolu saab siis selgeks, kui lubatakse edaspidi katet tõsta mõne sarnase asjaolu pealt, mis Wabariigi Walitsusele nähtawasti mitte teatawad ei olnud. Ma tõstan küsimuse üles, kes on nende proklamatsioonide autor, mida kohalik enamlaste komitee meie maal laiali on pildunud. Kes on nende autor ja ka selle proklamatsiooni autor, mis 1. mail „Töö Hääl“ esines? Sellel mehel on väga palju nimesid; ta on ametiühisuste häälekandja warjatud toimetaja ja temal on selles lehes väga palju nimesid, wahel Ingwer, wahel Weering. Aga sellel härral on weel üks nimi, mitte enam pseudo-nim, meile üsna tuntud nimi — Wiktor Kingissepp. Jah, mitte lihtne Wiktor Kingissepp, waid Wenemaa sotsialistlikuföderatiivse nõukogude wabariigi kesktaidesaatwa komitee liige, ühtlasi ka „Eesti kommuuna“ liige.

Ja ma pean ütlema, et Asutawas Kogus on mees — ei näe teda küll palju — kes neid sõnu wõiks tulla tõendama, peaks wõima kinnitada. Meie Asutawas Kogus on mees, kes ise oma käega neid kirju on parandanud, mida Wiktor Kingissepp on kirjutanud, neid trükikotta saatnud, ja sellepärast ma usun, et (Wahelhüüded: Kes see on?) teatud poolt mitte

waidlema ei saa tulla... (Wahelhüüded: Kes ta on?) „Töö Hääl“ tolleaegne tegelik toimetaja. (Wahelhüüded: Kes see oli?) Mina ei ole mitte prokuröör, ei ka mitte mõne „kolmanda otdeljenie“ liige ja sellepärast ei hakka ma nime nimetama. (Wahelhüüded: Kes see oli?) Ma nimetasin seda ainult selleks, et siin mitte teatawalt poolt ei tuldaks salgama, et Wiktor Kingissepp tööpoolest nende kirjatükkide autor on.

Wiktor Kingissepp tuli mullu detsembrikuul Tallinna. Kas ta surwitama tuli? Kas ta selleks Tallinna tuli, et Wenemaa täidesaatwa komitee poolt soovida õnne Eesti wabariigile? Ma arwan, et nii naiwe inimesi meie hulgas ei leidu, kes seda usuks. Wiktor Kingissepp tulles ja riskeerides oma isikuga, oli kahtlemata warustatud kõigi tarwilikkude direktiividega. Ja kui siis seesinane Wiktor Kingissepp tööliste nõukogu organiseeris, ühtlasi ametiühisuse kesknõukoguga, kus weel 1917 aastal walitud esitajad hulgas on, ühendust sobitas ja peagi tegelikult ametiühisuste kesknõukogu häälekandjat „Töö Hääl“ juhtima hakkas, siis saame aru, missugustest jõududest kesknõukogu juhitud oli. Leian seda tarwilikuks siin ette tuua, et Asutawa Kogu liikmed ise wõiksid otsustada, kellega Wabariigi Walitsusel rehkendada tuli, ja et ühtlasi sellelt kõnetoolilt täielik selgus, walgus üle maa läheks selle asjaolu kohta, mis pärast meil täielik põhjus oli lugeda 1. mai uulitsale kutsumist prowokatsiooniliseks tegewuseks, miks meie ei saanud sarnast uulitsale astumist sanktsioneerida.

Tuletame meelde, et alles mitte nii kaua enne 1. maid Liibawis Läti seaduslik walitsus kukutati ja seal mingisugune uus okkupatsioon, nimelt lätlaste wastu, toime pandi. Ka meie wabariigi kohta ulatasid needsamad plaanid. Ja kui hädadohtu oli karta enamlaste poolt, siis wõisime ja olime õigustatud kartma hädadohtu ka nende jõudude poolt, kellega meie praegu juba sõjajalal seisame. Ja seal, kus liikumine oleks uulitsale kantud, seal, arwan mina, oleksid mõlemad need jõud käsikäes töötanud, et ühisel jõul meie riiklikku korda kukutada; saagijagamine oleks pärast tulnud. Selles oleme kindlad, et mitte enam Wiktor Kingissepp ei oleks walitsust mänginud, waid seda osa oleks mänginud Fletcher, wõi keegi teine selletaoline härra. (Hüüepahe-malt poolt: Keegi shotlane.)

Wabariigi Walitsusel oli täielik õigus

kõigejärsumaid samme tarwitusele wõtta, kuid alati peab wahet tegema selle wahel, mis lubatud on ja mis mitte lubatud ei ole. Et uulitsaliikumisele mitte wõimalust anda, oli uulitsale tulemise keeld õigustatud, niisama oli õigustatud, et kõik wõimalikud abinõud tarwitusele wõeti streigiliikumise wastu. Ametiühisuste kesknõukogu toimetas nähtawasti ikkagi seljaguste direktiivide järele, kuigi küll sel korral streik enam-wähem korraldatud oli; nõudmised olid ette pandud ja juba kestsid läbirääkimised. Kuid ometi oleks ametiühisuste kesknõukogu, kui tema oleks tahtnud talitada, kui tõsine tööliste esitus, pidanud arwesse wõtma seda seisukorda, et walitsuse wahetus oli, ja et just see walitsus, kes tol korral pukil seisis, see on ajutine walitsus, õigustatud ei olnud neis asjus täielikkude wolitustega töötama. Seda oleks igatahes arwesse tulnud wõtta, kuid seda muidugi arwesse ei wõetud, waid talitati nii, kui praegu raudteetehaste streigi puhul:

Ühel päewal pannakse nõudmised ette, teisel päewal hakatakse streikima. Meie teame, et wäljamaal, kus töölisliikumine korraldatud ja mitmekümned aastad wanim on kui meil, sarnasid asju ette ei tule. Meil toimetatakse seda ametiühisuste kesknõukogu lahkest käest, kes ennast siiski tööliste juhtiwaks orgaaniks tunnistab.

Tulen tagasi 1. mai päewade streigi juurde; kuidawiisi talitati, kui mõtlema tult, näitab järgmine protokoll, nimelt gaasiwabriku tööliste koosoleku protokoll 7. maist: „Esimese päewakorra-punkti kohta annab aru Eestimaa ametiühisuse kesknõukogu esitaja seltsimees Õun. Ta näitas lühidalt kõnes ära, et praegused palgad enam elutarwidustele ei wasta. Sarnane olukord wiiks töölisi pikaldase, kuid kindla näljasurma poole. Ametiühisuste kesknõukogu poolt on uued palganormid wälja töötatud 30—34 mk. päewapalgaga, ühes kollektiivlepingu nõudmisega. Ühelhäälel otsustatakse streigiwälwe komitee walida, neli elektriijaamast ja neli gaasiwabrikust.“ See olewat siis elektri-, gaasi- ja weewärgiwabriku tööliste otsus: „7. mail koosolekut pidades ja nõudmisi üles seades, 10. mail juba streiki alata.“ Ei anta mitte kahte täit päewa, et kokkulepet wõiks luua. Kujutage endale ette ometi, et weewärk ja gaasiwabrik on sarnased tarbed linnale, mis seisma jääda ei tohi. Ja kui tööliste streik nendes asustes mõnel puhul ometi õigustatud tohiks

olla, siis ainult sel korral, kui teine pool päratu suurt ülekohut teeb.

Berliini töölised eraldasid suurstreigi puhul gaasiwabriku ja weewärgi wälja, sest need on sarnased asjad, millega ei mängita. Meie kesknõukogu ei wõtnud aga asja tõsiselt. Kuigi küll kõik nõukogu liikmed neid telgitaguseid septsusi ei tunne, mis olemas on, oskab nõukogu ometi telgitaguste pealekäimistega ja urgitsemistega töölisi awatleda sarnastele sammudele, mis tööliisklassile iialgi kasulikud ei wõi olla.

Mina tahaksin küsida: mida pidi Wabariigi Walitsus niisugusel puhul tegema? Kas oli Wabariigi Walitsus kohustatud samme astuma selleks, et kõrwaldada niisuguseid septsusi meie ametliku ametiühisuse kesknõukogu seljataga? Ta oli seda sunnitud tingimata tegema, oli sunnitud just tööliste huwides seda tegema. Meie teame ometi, et Wiktor Kingissepp neid wiljasalwi siia ei too, mida ta lubab. Meie teame, et Peeterburis nälg walitseb, teame weel kuidas aprillikuul Peeterburi töölised sellepärast olid sunnitud mässu tõstma, et neid ei toidetud. Weel täna hommikul rääkisid isikuga, keda ennast sunniti wabrikutöölisi rahustama.

Oli ülelinnaline streik tärnanud. Teistes wabrikutes saadi streiki ära hoida, kuid Putilowi wabrikus on rohkem töölisi ja need läksid selle peale wälja, et saab mis saab, nemad ei anna järele kommisaridele. — Wabrikutes mingisuguseid nõukogusid enam ei ole. — Tööliste wastu saadetud karistussalgast osawõtja, ta on praegu haigemajas Laial uulitsal, rääkis, et tema silmade all on langenud umbes 250 töölisi Putilowi wabrikust.

Kui palju head oleks olnud töölistel sellest, kui nendel jõududel, kes ametiühisuse seljataga seisawad, tööliisklassi korda oleks läinud meeletutele wäljaastumistele prowotseerida. Mina juba tähendasin selle peale, et kuigi oleks näiteks õnnestunud wastuhakkamine, sellepärast ei oleks weel mitte Kingissepp siia istuma jäänud. Meie nägime, kuidas nõukogude wõim kadus Lätimaal ja kes selle wõimu asemele tulid, ja meie oleme kindlad, et see oleks ka meil nii sündinud. Sellepärast oleme meie kohustatud igale meelelusele piiri panema. Mina ei räägi siin Eesti rahwa üldistest huwidest, waid meie, sotsiaaldemokraadid, oleme sunnitud tööliisklassi huwides igasugusele prowokatsioonile piiri panema. (E l a w k ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l.) Selles

mõttes leiame, et walitsus õieti talitas, kui ta kesknõukogu oma tähelepanu alla wõttis, kui walitsus selleks samme astus, et kesknõukogu taga olewaid tumedaid jõude, meie töölisklassi waenlasi, mina kriipsutan seda alla, meie töölisklassi waenlasi, ilmsiks tuua. Kuid meie ei leia mitte õige olewat, et terve kesknõukogu wastu süüdistus tõsteti ja sellepärast kriipsutame meie ka oma resolutsioonis, mida mul au on siin ette lugeda, alla seda asjaolu, et walitsus on walesti talitanud, kui ta süüdistuse tõstis terve nõukogu wastu. Walitsusel oleks pidanud niiwõrd suur walweaparaat olema, et ta teadnud oleks, kelle wastu välja astuda, kust poolt pigistada, aga mitte umbropsu lüüa. Meie eraldame need kolm küsimust, mis siin arutamise all on olnud, ära, sellepärast et meie ei saa mitte nende wastu ühtlast seisukohta wõtta. Sellepärast paneb meie fraktsioon oma resolutsioonid üksikult ette. Esimene resolutsioon käib lippude konfiskeerimise kohta: „1) Walitsuse aruannet ametiühisuste lippude konfiskeerimise asjus ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et mitte põhjust ei olnud kinnistest ruumidest lippusid ära wiia, loeb walitsuse aruande mitterahuloldawaks, paneb walitsusele ette korraldust teha süüdiolewate ametnikkude wastutusele wõtmiseks ja konfiskeeritud lippude tagasiandmiseks omanikkudele, ning läheb päewakorra juurde üle.

2) Walitsuse aruannet ametiühisuste kesknõukogu liigete kinniwõtmise kohta ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et see materjaal, mille kohtuminister ette kandis, mitte ei wõinud põhjust anda terve kesknõukogu wastu süüdistuse tõstmiseks, loeb sellepärast walitsuse aruande mitterahuloldawaks ning läheb päewakorra juurde üle.

3) Walitsuse aruannet maikuu streigi likwideerimise kohta ära kuulates, tunnistab Asutaw Kogu seletused rahuloldawaks, awaldab soowi, et palgamiinimum kõigi tööliste kohta üle riigi maksma pandaks ning läheb päewakorra juurde üle.“

Luban endale veel lõpetuseks sõna wõttes öelda, et Asutawa Kogu wõimu wastu on püütud kõiksuguste denuntsiatsioonidega, kõiksuguste määrimiste ja wale seletustega välja tulla. On püütud Asutawa Kogu autoriteeti nii paremalt, kui ka pahemalt poolt diskrediteerida. Kuid meie usume, et Asutaw Kogu ainukeseks wõimuks on, kes suudab Eestis demokraatlikku riigikorda maksma panna

ja kes wõib töölisklassile anda wabaid demokraatlikka elamiswõimalusi, mida töölisklassil oma elujärje parandamiseks, oma organisatsioonide elulekutsumiseks ja klassiwõitluse korralikule alusele seadmiseks hädasti waja läheb. Ja sellepärast loeme meie, Eesti sotsiaaldemokraadiid, hoolimata sellest, et wõidakse ja kahtlemata tullakse uute denuntsiatsioonidega just meie wastu, oma kohuseks öelda, et need jõud, kes ametiühisuste kesknõukogu taga senni on seisnud, on waenulised jõud Eesti töölisklassile, on prowokatsioonilised jõud. Meie arwame, et Wabariigi Walitsus selleks samme astub, et need jõud edaspidi meie töölisklassi enam prowtseerida ei saaks. (Üldised kiidudawaldused.)

Peaminister O. Strandman:

Austatud Asutawa Kogu liikmed! Kui siin Asutawa Kogu liikmed Ernesaks ja osalt ka Ast räägiwad ametiühisuste kohtulikust wastutuselewõtmisest lippude asjus, siis on see juriidiline arusaamatus. Ei ole mingisugust wõimalust ametiühisust wastutusele wõtta, see on selge, see on aksioom. Wastutusele, kohtulikule wastutusele, wõib wõtta üksikut inimest, ei saa aga wõtta ühisust, weel vähem wõib lippu wõtta, nagu praegu akl. Ernesaks arwas. Mis nüüd ametiühisuse kesknõukogusse, kui niisugusesse puutub, siis seletab härra Ernesaks, kesknõukogu olla just siis, kui lipud ära korjati, otsustanud mitte minna uulitsale. Aga ma küsin, mis teeb kesknõukogu mitteenamline enamus terve aeg, tõesti, kui tema lehes kutsutakse terwet töölisklassi ülesseastumisele, kui seda kawakindlalt tehtakse. Ma küsin, kus on see enamus? Mikspärast ametiühisuste kesknõukogu, kui seal mitte enamlastel enamus ei ole, waid teistel, kokku ei tule ja ei ütle, meie ei taha mitte „Töö Häält“ välja anda, meie ei taha niisugust poliitikat toetada. Ma ütlen, kui ametiühisuste kesknõukogu niisugust seisukohta wõtnud ei ole — mina ei tea, mis sugune enamus seal on — ja kui ta „Töö Häält“ välja annab ja kui seal niisuguseid isikuid leidub, nagu siin praegu austatud akl. Ast rääkis, siis on meil weel rohkem põhjust öelda, et kesknõukogu enamus ei seisa oma ülesannete kõrgusel. Minu arust peaks igalühel selge olema, et ametiühisust, kui niisugust, tuleb kaitsta ja püüda, et ta oma ülesannetele wastaks. Kui aga seda ei tehta, siis ütlen ma, et nad ei seisa oma ülesannete kõrgusel ja ei

ole mingisugust põhjust neid kaitsma tulla. Teine küsimus on lippude küsimus.

Demonstratsioonid pidid ära keelata, neid jõude ei võinud uulitsale lasta. See on päris õige. Kuid mis järeldused on akl. Ast siin teinud. Ta ütleb, pidi ootama, pidi wahti pidama. Meil on teada, et meie wastased jõud korraldavad endid manifestatsiooniks, et nad selleks töölisi üles on kutsunud töölistemaja juurde tulema, et punaste lippudega rongikäiku toime panna, milleks 10 plakatit valmis-tatud. Ma ütlen, et plakatid ja lipud midagi hirmutawat ei ole. Hirmutawad on inimesed oma rusikate ja püssidega. Kui ajutise walitsuse agentidel kõik see teada oli, pidi siis walitsus oma mehed sinna panema, et oodata, kas keegi tuleb ja neid tõukama hakkab, ja seal 12 tundi wõi rohkem wahti pidada laskma. Oli selge, et mitte töölistepüha pühitsemiseks ei tahtud rongikäiku korraldada, waid siin taheti midagi muud kätte saada, ja nimelt praegust demokraatlikku korda ja Asutawat Kogu kukutada. Ja kui meil see teada oli, siis olime kohustatud selle ärahoidmiseks abinõusid tarwitusele wõtma, aga mitte ammuli suuga ootama jääma, kui meile kallale tungitakse. (Käetelaksutamine paremal pool.) Siis on teine küsimus, see on streigisündmuste küsimus. Siin on akl. härra Ast palju rohkem materjaali andnud, kui seda walitsus on suutnud ja tahtnud teha. Minul isiklikult oli see materjaal enamwähem tuttaw, mis härra Ast ette kandis. Ma ei ole aga seda koosolekul ette kandnud, sest et see uurimist wõiks takistada, mis meil praegu sellel alal käimas. Kui aga siin sellest awalikult on räägitud, siis ei salga ka mina, et osa materjaalist teada on. Ma usun, et walitsuse seletus streigi asjus niisugune ei ole, mille wastu Asutaw Kogu protesteerima peaks. Lugu on nii, et kui kesknõukogu, kui niisugune, teatawat poliitikat ajab, mille sihtide kohta ka akl. Ast ei kahtle ja ma arwan, et tal päris õigus on, kui ta ei kahtle, ja kui moraalne toetus väljaspoolt tuleb ja kesknõukogu wõõra pilli järele tantsib, siis wõib öelda, et kesknõukogu poliitika halb on. Ma arwan, et igal mõtlejal inimesel selge on, et kui kesknõukogus 50 liiget on, siis ei lähe ükski seletama, et nad kõik on kommunistid, see oleks ju lapsik. Tähtis on, et kesknõukogus on jõud, kes enamlist poliitikat ajawad. Seal on niisugused inimesed, kellel on ühendus meie välise waenlasega. Kesknõukogu wastutusele wõtta

ei saa ega ka süüpinki panna, seda wõime üksikute inimestega teha, sellepärast ei suutnud ega suuda walitsus seda teha, meie wõime üksikut isikut, Jüri wõi Jaani wastutusele wõtta, kuid mitte terwet asutust.

Akl. Kruus tahtis seda materjaali, mis kohtuminister ette tõi, tühiseks tunnistada ja ütles, et kes põrandaalust tegewust tunneb, sellele on see täiesti selge. Ma arwan, kui seda asja ligemalt waadata, siis näeme, et mitte härra Kruus'i mõttes asi selge ei ole, waid ümberpöördukt. Peab protokollil lugema, kus tähendatud, kuidas Jaan Kask kätte saadi ja kuidas ta oma tunnistuse andis. Ta oli läbi wäerinna ja oli ühes majas sees. Sel korral tuli terwe kari wenelasi, kes enamlaste poolt mobiliseeritud olid, meie poole üle ja nüüd näewad nad Jaan Kask'e siinpool wäerinda. Need wenelased teadsid seletust anda, et ta eelmisel päewal kommissaridega läbi käies seletanud, et ta Eestimaalt pärit olla, siia tulnud raha tooma ja nüüd Eestimaale tagasi läheb. Kask kuulati üle; esiteks salgas ta kõik ära, kuid pärast hakkas ta järele andma ja tunnistas kõik üles. Ma ei olnud seal juures, ma ei wõi härra Kruus'i ees wastutust oma peale wõtta, aga ma arwan, et kui juba 10 inimest seda tunnistasid, kust Kask tuli, siis on ta süü selge ja temaga ei ole mingisugust ülekohtu tehtud. Tema süü on selgeks tehtud ja kui ta seda pärast ei salanud, waid üles tunnistas, siis lasti ta, tema armupalumisest hoolimata, kohtuotsuse põhjal maha. Kohtuotsus tema kohta on aktides näha ja kui härra Kruus seda näha soowib, siis ei ole kohtuministril midagi selle wastu.

See on ju teada, et liisu järele saadetakse välja, siis ei ole midagi ebaloomulikku. Täna läheb üks, nädala pärast läheb teine. See oleks ju lapsik, kui neli miljonit rubla pandaks ühe inimese püksitasku ja saadetakse siis läbi wäerinna Eestimaale. Muidugi saadetakse raha jao-kaupa, ja nii peab ka suur hulk inimesi käima, et seda raha siia muretseda.

On tähtis, et Asutaw Kogu streigi asjas kindla ja selge seisukoha wõtaks. Asutaw Kogu peab ütleva, kas on lubatud streigid, mis sõjapidamist takistawad ja terwet riiki ei lase edasi elada, kas see paragrahw, mis niisugust streiki keelab, nagu gaasiwabriku seismapanemine, samuti ka raudtee seisak, on maksew wõi mitte. Kohtuwõimud peawad kindlas teadmises olema, kas see paragrahw

maksew on wõi mitte. Walitsuse seletus on üks asi ja kohtuwõimude talitus teine, ja kui Asutaw Kogu ütleb, et see mitte praegu ei maksa, ja et see streigileõhutamise mitte hädaohtlik ei ole, siis peab walitsuse poliitika hoopis teine olema. Just see on praegu tähtis teada saada ja sellest ripub Eesti saatus ära. (Käte plagin pahemal pool ja keskel. Wahelhüüded: Kes oli „Töö Hääle“ toimetaja?)

H. Kruus (sr.): Ma wõtan sõna ainult faktiliseks märkuseks. Siin on kõigepealt härra Einbund oma sõnawõtmises selle peale tähelpanu juhtinud, et meie erakond tahtnud 1. mail wägiwaldselt riigi wastu üles astuda. Ma pean seda kindlasti tagasi tõrjuma. Meie tegime küll Asutawale Kogule ettepaneku, et luba antaks 1. mail meeleawaldustega uulitsale tulla, kuid ei teinud seda sugugi selles mõttes, et see peaks wiima riigikorra kukutamisele, waid selleks, et tööliste-püha pidustamisele kindla seadusliku aluse anda, mis kõik need võimalikud kokkupõrked oleks kõrwaldanud, mis oleksid tulnud, kui töölisel keelust hoolimata ikkagi uulitsale oleksid ilmunud.

Siin on akl. Ast'i kõne kaudu tulnud päewakorrale „Töö Hääle“ toimetamise küsimus. Meie parteiseltsimees, kellele see ettewiske oli sihitud, ei ole praegu siin. (Wahelhüüded: Kes see on?) See on akl. Kärner, kes praegu puudub, kuid ma wõin kaudseid teateid anda, et auwääriliste Asutawa Kogu liigete meeli pisut rahustada. Lugu on niisugune: „Töö Hääl“ ilmus Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu häälekandjana. Tema esimeseks toimetajaks oli meie partei liige Kärner. Jaan Kärner oli selle lehe toimetajaks kunni 5 numbri ilmuniseni. (Wahelhüüde: Kruus ka h.) Minu teada ei ole Kruus selle lehe toimetajaks olnud, aga meie partei liige Kärner oli seda küll. Kes Weeringi ja Ingweri kirjutust 5. numbri ilmuniseni huwitatud on, wõiwad neid otsekohe „Töö Häälest“ lugeda. 5. numbri väljaandmisel tuli konflikt tegewa toimetaja ja wastutawa toimetaja wahel, kes nõudis teatawa kirjatüki awaldamist. Selle konflikti tagajärg oli see, et meie partei liige Kärner tegewa toimetaja kohalt lahkus, kuna lehe toimetamine pärast seda kellegi teise isiku kätte läks, kelle määras ametiühisuste kesknõukogu. Pärast seda ei ole meie partei liikmed, „Töö Hääle“ toimetusega enam otsekohe-

ses ühenduses ja missugused kirjutused seal hiljem ilmusid — selle kohta ei ole enam meil tarwis sõna wõtta.

Siis tahaksin weel tähelpanu juhtida ühe asjaolu peale. Siin on ametiühisuse kesknõukogule südilt süüdistusi ette heidetud ja ma pean need kõik kindlalt ja kategooriliselt tagasi tõrjuma, nii palju kui need süüdistused käiwad kesknõukogu kui niisuguse wastu. Ametiühisuste kesknõukogu ei ole kommunistliku partei käes tööriistaks, waid selles on liikmeid mitmes erakonnast.

Kui edasi öeldakse, et ametiühisuse kesknõukogu algatusel sünnib ka praegu raudteetehaste ja depootöölise streik, siis ei ole see igatahes mitte õige. Selle wäite esitamine näitab ainult, kui ettewaatamata ja lohakas ollakse meil kõik-sugu süüdistustega. Raudteetöölise streigi wäljakutsuja ja esialgne korraldaja ja õhutaja ei olnud mitte ametiühisuste kesknõukogu, waid raudteetöölised ise, kes esialgu, kui nad streiki algasid, koguni waenulikud olid kesknõukogu wastu.

K. Päts (maal.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Iseäranis sotsiaaldemokraatliku partei rühma liikme Ast'i kõnest said kõik selge pildi sellest, missugune wastujõud meil siin Eesti wabariigis tegew oli, kuidas see jõud kaswanud oli, kuidas ta waimlist ja ainelist toetust wäljaspoolt oli saanud ja kuidas tema waimlised juhid siin wabalt tegewad wõisid olla. Pean tähendama, et see waenulik wõim ennast korraldama just siis hakkas, kui meie wabariik tegelikult ennast looma ja konstrueerima hakkas. Meie teame, et esimestel päewadel, kui meie sõjawäel ja walitsusel weel kindlat korda ei olnud, kui riigikassas oli ainult sadatuhat marka, sel ajal ühendasid ennast kõik erakonnad, nende liikmed sõitsid Tallinnas igasse wabrikusse — ja üks niisugustest kõnelejatest oli sotsiaaldemokraatliku rühma liige härra Ast, kes „Dwiigateli“ wabrikus käis, kus sel ajal kõigewaenulikum liikumine wabariigi loomise wastu oli; sel ajal ka sõitsin mina, kui ajutise walitsuse juhataja Tallinna sadama töökotta — see on riigi töökoda — ja mina pean tähendama, et sel ajal töökodade tööliste hulgas oli rühm, kelle peale ei palwe, ei wandega mõjuda ei saanud. See rühm töötas wabariigi wastu. See rühm korraldas uulitsal wäljaastumise, meie teame, kuidas werewalamine sündis, kuidas korraldati uulitsatel wabariigi wastast wõitlust, mida

ära saadi hoida selle tagajärjel, et kooliõpilased ja ohwitserid — see oli ainukene reaali jõud siis — sõjariistus vastu hakkasid ja uulitsalt ära pühkisid väljaastujad, mille tõttu suurem werewalamine ära jäi. Nagu aga nüüd selgus härra Ast'i kõnest, oli detsembrikuus enamlaste rahwakomissar Kingissepp ka siin tegew, ja see tegewus on väga mitmekülgne olnud. Ajutisele walitsusele on palju etteheiteid tehtud, aga kui kõike seda olete kuulnud, siis peate ütlema, et ta selle töörahwa keskasutuse vastu väga kannatlik oli, selle peale waatamata, et seal koosolekuid peeti, kus sotsiaaldemokraatlikud tegelased välja wilistati, nagu wanemat Martnat, kes meil Asutawa Kogu liige on. Meie ei pannud siiski kätt selle peale, sest meie austasime seda asutust, kui niisugust. Meie lootsime, et selles tööliste keskorganisatsioonis, kui tema wabalt liikuda saab, et temas terwenemine sünnib, et mõõdukad töölisel wiimati iseenesest sellest wabariigile waenulisest liikumisest wõitu saawad, kuid ometi ei wõtnud see terwenemise progress nii palju maad. Meie teame, kui Asutaw Kogu kokku tuli, siis wõeti seal kõik jõud kokku, tehti wiimane katse, et töölisi 1. mail välja kutsuda ja riigipööret sünnitada. Mina pean tähendama, et see samm, mis siis selle vastu ette wõeti, ei olnud mitte uue walitsuse samm, waid see oli palju söimatud ja hukkamõistetud ajutise walitsuse oma, kes välja astus ja sunnitud oli uulitsa korratusi maha rõhuma.

Ma arwan, et siin selle sammu hindamine sellepärast teisele alusele ei seata, et selles walitsuses ühe wõi teise fraktsiooni esitajaid polnud — see oli ajutine walitsus, kes pidi välja astuma ja korra jalule seadma ilma werewalamiseta. Pean tähendama, et mina liikusin sel ajal rahwa hulgas ja waatasin erawiisil pealt, kuidas seda korda jalule seati ja ma pean ütlema, et meeolu oli ärew: sõjawäelasi, kes automobiilides ringi sõitsid, ainult ähwardamiseks — neid laimati, koolipoiste roodule, kes siis väljas oli, mindi peaaegu käsitsi kallale, nendele väga haawawaid etteheiteid tehes, selle peale waatamata, et nad endi väga rahulikult ülewal pidasid ja mingisugust wäljakutsuwat tegewust ei awaldanud. Kui nüüd etteheiteid tehakse walitsuse agentidele, et nad lipud ära wõtnud, siis küsiks ma, kas oleks siis, kui teada oleks olnud, et mitte lippudega ei taheta välja astuda, waid sõjariistadega ja kui neid sõjariistu kuskil ruu-

mis oleks peetud, kas oleks walitsuse agentidel õigus olnud neid sõjariistu wõtta, kui nendega oleks tahetud tegewusse astuda? Lipud olid selleks kogutud, neid pandi selleks ruumidest välja, et rahwa seas ärewust sünnitada, et rahwast nende ümber kokku kutsuda. Ma nägin, kuidas rahwast kokku woolas tööliste maja juurde, Peetri platsi poole. Rahwas oli kui mesilaste pere, kes ennast koguda tahtis mingi keskkoha ümber. Kui see keskkohat oleks leitud, oleks sõjawäed wist werd pidanud walama, kuna lippude ärawiimine oli ainult hädaabinõu, et midagi ära hoida. Kui nüüd arwatakse, et see samm haawamine on olnud töölisliikumises, siis pean ma ütlema, et selkorral walitsus mitte otsustanud polnud lippusid ära wiia. See oli agentide oma äranägemine. Neile ei saanud kõiki samme ette kirjutada. Nad toimetasid siin ise oma heaksarwamise järele, arwates, et kui lipud ära wiia uulitsalt ja majadest, et siis ärewus iseenesest langeb. Ja ta langeski. Oleks nüüd lippe kätte tahetud saada ja oleks selleks samme tehtud ametiühisuste poolt, nimelt sealolewate, nagu siin tähendati, mitmesuguste erakondade esitajate poolt, siis usun ma, oleks küll kahe kuu jooksul wõimalus olnud neil lippe kätte saada. Seda oleksid pidanud tegema nende erakondade esitajad ametiühisuses, kes meealeawalduse organiseerimist ei tahtnud. Mina tõendan, et siis, olgugi et ma sel ajal ise veel sunnitud olin ajutises walitsuses tegew olema, walitsusel teist teed ei olnud niisugustel oludel rahutuste ärahoidmiseks, ja sellepärast panen maa-liidu rühma poolt lühikese üleminekuwormeli ette:

„Walitsuse seletust ära kuulates leiab Asutaw Kogu selle rahuloldawa ja läheb päewakorras edasi.“

Mina pean veel tähendama, et rahwaerakonna poolt ettetoodud üleminekuwormel mitte wastuwõetaw ei ole. Siin tehakse walitsusele ettepanekuid, mille täitmine juba nüüd, meie arwates, üle walitsuse jõu käib. Praegu kewadel, kui meie veel ei tea, missugune wiljasaak ja wäljaanne saab olema, hakata eelarwet tegema, see oleks lihtsalt ülesanne, millest walitsus, olgu ta missuguste tahes rühma esitajatest koos, üle ei saa. Ma arwan, kui tahetakse walitsusele üldse juhtnööre anda selleks, kuidas majanduslikku elu meil korraldada ja tõsta tuleks, siis saab seda teisel teel teha, kui üleminekuwormelis see tehtud oleks. Selle-

pärast ei wõi maaliidu rühm selle wormeli poolt mitte hääletada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma ei oleks mitte sõna wõtnud, et meie rühmaesitaja rhws. Ast'i kõne kohta märkusi teha, kui läbirääkimised niisugust kuju ei oleks omandanud, mis minule isiklikult täiesti wastuwõtmata on. On ikkagi läbirääkimised nõnda välja kujunenud, nagu oleks terve ametiühisus talitanud Asutawa Kogu wastu. Sihilikult välja astuda ametiühisuste kesknõukogu, kui niisuguse wastu, sellest ei tohi juttu olla meie demokraatlikus wabariigis. Tuletatagu ainult meelde, missuguse waewa ja jõupingutusega töölised pärast esimest rewolutsiooni emmast korraldada said, missugust waewa nähti terve reaktsiooni aja jooksul, et neid organisatsioone suurendada ja laiendada. Ja seda kõike selleks, et pöranda alt välja tulla ja korraldatud joontes juhtida oma elu. Sellepärast ei saa meie selle ülemineku-wormeliga mitte leppida. (J. Seljamaa, tõer.: Teie annate ise weel suurema materjaali! Paremal pool alalised wahelhüüded ja rääkimine.) Jah, kui meie arupärimise sisse andsime, oleme meie õigustatud materjaali nõudma. Kes töölisliikumist tunneb, ei saa mitte öelda, et kesknõukogu terwes oma koosseisus walitsuse wastane oleks, ei saa seda mitte kohtade peal öelda, kuid läbirääkimised on siiski niisuguse kuju omandanud, nagu läheks see kõik täiesti kesknõukogu kui niisuguse wastu. Juba kaua aega on organiseeritud tööliste kesknõukogudes igal maal kaks woolu wõitlemas, ei tea kumb wool wiimaks wõitjaks jääb. Mis ime siis, kui meil ka niisugune wõitlus käimas on.

Käesolewal süüdistuse korral wõetagu wastutusele neid, kes tõsiselt meie riigi äraandjad on, aga ärgu sihitagu teraw ots terve asutuse poole, mida meie ometi ära kaotada ei saa, ta elab ikkagi üksikõik missugusel kujul edasi ja tema edasielamist pole meie õigustatud katkestama. (Wahelhüüe: Walige uus nõukogu!) See on tööliste eneste asi, aga mitte meie teha. Nõukogu ümberwalimine sammub ühes selle käärimise protsessiga, missugust koosseisu tema õigeks peab wõi missugust woolu. (K. Päts, maal.: Arupärimine oli lippude kohta.) Et see wale samm oli lippusid ära korjata, on rhs. Ast ka põhjalikult ära öelnud, ja ka seda, et sel päewal uulitsal

wäljaastumist meie, sotsiaaldemokraatide, poolt tulnud ei oleks. (K. Päts, maal.: Aga kui osa siiski lippudega välja oleks läinud?)

Wormeli, mis lippude ärawõtmise kohta käib, ei toeta meie mitte, sellepärast, et punane lipp on meie tööliste sümbool. Ma ei häbene seda mitte öelda. Punane lipp on töölistele kallis ja on kallis meie sotsialistlikule parteile.

Kui meie 1. maid pühitsesime, siis oli meie püha õigus seda päewa pühitseda ja oma maju punase lipuga ehtida. Sel puhul oleks wõidud ka minu korterist punane lipp, mis seal selle püha puhul seinale pandud, ära wiia. Sellega ei olnud ma weel mitte riigiäraandja. Walitsus oleks ometi asjaolude käiku wõinud ära oodata, kas üldse wäljaastumine tulla oleks wõinud, wõib olla, et jutt sellest lihtsalt provokatsioon oli. Wäljaastumise wõimalust teadis walitsus, wõis ettewalmistusi teha, et wastuhakkamist maha suruda. Kui lippusid ära wõeti, oleks wõinud protestiks wastuhakkamine tulla, sest töölistele on tema punane lipp — sümbool — kallis. (Käteplagin sotsialistide-rewolutsionääride rühmas ja osalt ka sotsiaaldemokraatide hulgas.) Sellepärast jään ma akl. Ast'i poolt ettepanud ülemineku-wormeli juurde.

Juhataja **A. Birk**: Kõnelejate nimetiri on lõppenud. Sisse on tulnud kuue rühma poolt ülemineku-wormelid. Et neid meelde tuletada, kannan ma nad ette sisseandmise järjekorras.

1. Tööerakonna rühma poolt on sisse antud wormel: „Wabariigi Walitsuse seletusi 1) lippude mahawõtmise asjus 1. mail ja 2) kesknõukogu liigete arreteerimise kohta ära kuulates ja neid seletusi rahuloldawaks tunnistades läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“

2. Siis on teine ettepanek tehtud akl. Ernesaks'a poolt, mis käib järgmiselt: „Walitsuse seletust ametiühisuste lippude ärakorjamise kohta ära kuulates tunnistab Asutaw Kogu, et 1. mail ametiühisuste majast ja maja akendest wäljapandud ametiühisuste lippude ärakorjamise kohta 2. mail walitsusele ettepanud arupärimine mitte wastatud ei ole, et legaliseeritud ametiühisustele nende lipud peawad tagasi antama ja lippude seaduswastalised ärakorjajad wastutusele wõetama.“

3. Sotsialistide-rewolutsionääride rühma ettepanek käib järgmiselt: „Ära kuu-

lates kohtumistri seletust Asutawa Kogu arupärimise peale Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu süüdistamise kohta waenlasega läbikäimises ja temalt rahalise toetuse saamises, ei tunnista Asutaw Kogu kohtumistri seletust rahuloldawaks ja läheb edasi päewakorrale.“

4. Eesti rahwaerakonna rühma ettepanek: „Walitsuse liigete seletusi ära kuulates leiab Asutaw Kogu, et ajutise walitsuse ja Wabariigi Walitsuse teguwis 1. mai sündmuste likwideerimise puhul, ja tööliste ametiühisuste kesknõukogu wastu tarwitusele wõetud kindlad samumud täiesti õiged ja otstarbekohased olid.

Mis puutub abinõude walikusse streikide ärahoidmise sihis ja tööliste olukorra parandamise asjus, siis on Asutaw Kogu seisukohal, et ainuüksi palkade normeerimise läbi seda teha ei saa, waid et tuleb kõigesuuremat rõhku elukalliduse wastu wõitlemise ja töötawatele kihtidele tarbainete otstarbekohase kättemuretsemise peale panna, ühtlasi üldise töowiljakuse tõstmise tarwilikkust iseäralikult rõhutada.

Peale selle juhib Asutaw Kogu Wabariigi Walitsuse tähelepanu selle peale, et tööliste palkade normeerimisel õppijate ja wäljaõppinute palkade wahe liig wäike on, ja et tarwilik on elukalliduse wastu wõitlemise seisukohalt eeltöid tulewase wilja-saagi õiglaseks kasutamiseks ette wõtta, ning marodöörimise wastu wõitlemise seadust õige pea wälja anda. Seda kõik arwesse wõttes läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“

5. Siis on sotsiaaldemokraatide Asutawa Kogu rühma poolt kolm ettepanekut:

1) „Walitsuse aruannet ametiühisuste lippude konfiskeerimise asjus ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et mitte põhjust ei olnud kinnistest ruumidest lippusid ära wiia, loeb walitsuse aruande mitte rahuloldawaks; paneb walitsusele ette korraldust teha süüdiolewate ametnikkude wastutusele wõtmiseks ja konfiskeeritud lippude tagasiandmiseks omanikkudele, ning läheb päewakorra juurde üle.

2) Walitsuse aruannet ametiühisuste kesknõukogu liigete kinniwõtmise kohta ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et see materjaal, mille kohtuminister ette kandis, mitte ei wõinud põhjust anda terve kesknõukogu wastu süüdistuse tõstmiseks, loeb sellepärast walitsuse aruande mitte rahuloldawaks, ning läheb päewakorra juurde üle.

3) Walitsuse aruannet maikuu streigi likwideerimise kohta ära kuulates, tun-

nistab Asutaw Kogu seletused rahuloldawaks, awalda soowi, et palgamiinimum kõigi tööliste kohta üle riigi maksuma pandaks, ning läheb päewakorra juurde üle.“

6. Eesti maarahwa liidu ettepanek on. (K. Päts, maal.: Meie ühineme tööerakonna ettepanekuga. J. Ernesaks, sd.: Teatan, et ühinen akk. Asti ettepanekutega.) Järele on jäänud neli ettepanekut.

Hääletamise korra kohta pean tähendama, et meie otsustasime seletusi arupärimiste peale koos ära kuulata ja läbi arwustada, kuid see ei takista ettepanekuid, mis iga arupärimise ja küsimuse kohta eraldi tehtud, ka eraldi hääletamast, ja neid tuleks siis selles korras hääletada, missuguses järjekorras walitsus seletused andis. Walitsuse seletuste järele silmas pidades tuleksid ettepanekud järgmiselt hääletamisele: 1) lippude ärawõtmise kohta; 2) nõukogu liigete arreteerimise kohta; 3) streigi likwideerimise kohta. Õiguse pärast on siin ettepanekud olemas, kahe esimese küsimuse kohta ja nimelt, tööerakonna ja rahwaerakonna ettepanekud, mis esimeses pooles sisuliselt kokku lähewad ühelt poolt ja teiselt poolt sotsiaaldemokraatliku Asutawa Kogu rühma ja sotsialistide-rewolutsionääride ettepanekud. Nii, et sellest seisukohast wälja minnes tuleks hääletamisele kaks wormelit, walitsuse aruandmise kohta lippude mahawõtmise ja kesknõukogu liigete arreteerimise asjus. Kõige enne tuleks hääletamisele sotsialistide-rewolutsionääride ja sotsiaaldemokraatliku rühma ettepanekud ja kui need läbi ei lähe, siis wastawad osad tööerakonna ja rahwaerakonna ettepanekutest.

K. Einbund (rhw.): Kuna meil palju ettepanekuid on tulnud ja iga erakond oma ettepanekuga on esinenud, siis on selge, et ükski ettepanek häälteenamust ei saa. Et tööerakonna kui keskerakonna ettepanek ka ühtlasi meie ettepanekuga kooskõlas on esimeses osas, siis panen ette, et seda hääletataks pärast rahwaerakonna ettepanekut, sest siis wõiksim meie enamuse saada. Nagu ma nimetasin, on need ettepanekud esimeses osas ühesisulised, kuid meie tahaksime ometi sel puhul walitsusele ülesandeid anda, nimelt wiimase aruande kohta, mis puudutab streigi likwideerimist ja tööliste seisukorra parandamist. Sel puhul tahaksime meie walitsusele öelda, kuidas asja

hakata ajama ja organiseerima, et nüüd töötawate kihtide seisukorda parandada.

Juhataja A. Birk: Ma juba teatasin, et on kaks lahkuminewat seisukohta, mis tulewad eraldi hääletada, ja et lippude asjus on tulnud sotsiaaldemokraatliku rühma poolt ettepanek, millega ühines rhs. Ernesaks, ja see käis järgmiselt: „Walitsuse aruannet ametiühisuste lippude konfiskeerimise asjus ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et mitte põhjust ei olnud kinnistest ruumidest lippusid ära wiia, loeb walitsuse aruande mitte rahuloldawaks, paneb walitsusele ette korraldust teha süüdiolewate ametnikkude wastutusele wõtmiseks ja konfiskeeritud lippude tagasiandmiseks omanikkudele ning läheb päewakorra juurde üle.“

Panen selle wormeli hääletamisele. (Hääletatakse.) 49 häälega, 31 wastu, 5 erapooletuks jäämisel on see ülemineku-wormel tagasi lükatud. Siis on kaks ettepanekut II aruande kohta, mis puutub kesknõukogu arreteerimisse, nimelt sotsiaaldemokraatide ja sotsialistide-rewolutsionääride poolt. Sisuliselt on nad ühed.

K. Ast (sd.): Et need mõlemad ettepanekud ühel alusel seisawad ja ainult redaktsiooni poolest lahku lähewad ja et neid mitte kaks korda hääletada, siis wõtan ma sotsiaaldemokraatide ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: Nii tuleb hääletamisele sotsialistide-rewolutsionääride ettepanek, mis järgmiselt käib: „Ära kuulates kohtuministri seletust Asutawa Kogu arupärimise peale Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu süüdistamise kohta waenlasega läbikäimises ja temalt rahalise toetuse saamises, ei tunnista Asutaw Kogu kohtuministri seletust rahuloldawaks ja läheb edasi päewakorrale.“ (Hääletatakse.) 50 häälega, 29 wastu ja 2 erapooletuks jäämisel on ülemineku-wormel tagasi lükatud. Siis on kolmanda aruande kohta sotsiaaldemokraatliku rühma ettepanek järgmine: „Walitsuse aruannet maikuu streigi likwideerimise kohta ära kuulates, tunnistab Asutaw Kogu seletused rahuloldawaks, awaldab soowi, et palgamiinimum kõigi tööliste kohta üle riigi maksma pandaks ja läheb päewakorra juurde üle.“ Siin on niisamuti, nagu rahwaerakonna rühma ettepanekus, teata-

wad näpunäited antud ja oleks, ma arwan, kõigeloolumulik, kui neid hääletada eraldi, nagu lisandusi wastuwõetawa wormeli juurde. Ma panen need lisandused selles järjekorras, nagu nad sisse on tulnud, hääletamisele. Kõigepealt rahwaerakonna täiendus, mis järgmine oli: „Mis puutub abinõude walikusse streikide ärahoidmise sihis ja tööliste olukorra parandamise asjus, siis on Asutaw Kogu seisukohal, et ainuüksi palkade normeerimise läbi seda teha ei saa, waid et tuleb kõigesuuremat rõhku elukalliduse wastu wõitlemise ja töötawatele kihtidele tarbainete otstarbekohase kättemuretsemise peale panna, ühtlasi üldise töowiljakuse tõstmise tarwilikkust iseäralikult rõhutada. Peale selle juhib Asutaw Kogu Wabariigi Walitsuse tähelepanu selle peale, et tööliste palkade normeerimisel õppijate ja wäljaõppinute palkade wahe liig wäike on, ja et tarwilik on elukalliduse wastu wõitlemise seisukohalt eeltöid tulewase wiljasaagi õiglaseks kasutamiseks ette wõtta ning marodöörimise wastu wõitlemise seadust õige pea wälja anda. Seda kõik arwesse wõttes läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“ Kes on selle poolt, et seda lisandust wastuwõetawa wormeli juurde wastu wõtta, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) 61 häälega, 1 erapooletuks jäämisel ja 18 wastu on see ettepanek tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb sotsiaaldemokraatide ettepanekust järgmine osa: „...awaldab soowi, et palgamiinimum kõigi tööliste kohta üle riigi maksma pandaks.“ Kes on selle poolt, et see osa wastuwõetawale ülemineku-wormelile juurde lisataks, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) 47 häälega, 3 erapooletuks jäämisel ja 34 wastu hääletamisel on see lisandus wastu wõetud. Nüüd jääb järele tööerakonna ja temaga ühinenud maaliidu rühma ettepanek, millega sotsiaaldemokraatide ettepaneku ülejäänud osa ja rahwaerakonna ettepaneku esimene osa kokku lähewad, see on järgmine: „Wabariigi Walitsuse seletusi 1) lippude mahawõtmise asjus 1. mail ja 2) kesknõukogu liigete arreteerimise kohta ära kuulates ja neid seletusi rahuloldawaks tunnistades, läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“ Kes on selle wormeli poolt, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) See ülemineku-wormel on 49 häälega poolt, 29 wastu ja 1 erapooletuks jää-

misel wastu wõetud. Üleminekuwormel on siis ühes lisandusega wastu wõetud. (Hääled: Ei ole, ei ole.) Ma panen ta siis hääletamisele. Ettepanek on järgmine: „Wabariigi Walitsuse seletusi 1) lippude mahawõtmise asjus 1. mail ja 2) kesknõukogu liigete arreteerimise kohta ära kuulates ja neid seletusi rahuloldawaks tunnistades, awaldab Asutaw Kogu soowi, et palgamiinimum kõigi tööliste kohta üle riigi maksuma pandaks, ning läheb päewakorras edasi.“ (J. Temant, maal.: Ei.)

Et minu korraldusega mitte nõus ei oldud, panen hääletamisele selle wormeli ühes parandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on üleminekuwormel wastu wõetud. Lähen järgmise päewakorra-punkti juurde. (Wahelhüüded: Ei ole wastu wõetud.)

Peaminister O. Strandman: Mina arwan, et see päewakorra-punkt on wastu wõetud. Kuigi juhataja eksis ja tahtis kaks asja ühendada, mida mitte ühendada ei oleks wõinud, siiski on see ettepanek enamusega wastu wõetud, see on walitsuse tegewus on rahuloldawaks tunnistatud, ja kui nüüd pahem tiib (Wahelhüüde: Kumb tiib?) parem tiib selle annulleerib, siis ei wasta see sugugi Asutawale Kogule.

4. Rahwaera- Juhataja **A. Birk:**
konna rühma Järgmine päewakorra-
arupärimine punkt on: Rahwaerakon-
kaubandus- na rühma arupärimine
tööstusministri kaubandus-tööstusministri
kohustetäitja kohustetäitja määramise
määramise kohta. (Wahelhüü-
kohta. ded: Lõpetada.)
Tehtud on ettepanek
koosolekut lõpetada. Soowitakse seda
hääletamisele wõtta? (Wahelhüü-
ded: Waheaeg.) Waheaja kohta pean
ütleva, et stenografistide juhataja teatab,
et koosolek weel pool tundi wõib kesta.
Ettepanekuid lõpetamise kohta ei tehta,
siis läheb koosolek edasi.

A. Bachman (rhw.): Ma teeksin ettepaneku sellest päewakorrast üksikud punktid täna ära otsustada ja nimelt 7. punkt riigikontrolööri walimise kohta. Tarwilik on õige ruttu riigikontrolöör ära walida ja sellepärast ei pea meie seda punkti mitte järgmise koosolekuni edasi lükkama, waid 7-da punkti just täna ära

otsustama; ühtlasi sellega komisjonide täiendawad walimised 8. punkt. Poole tunniga jõuaksime seda täna ära otsustada ja selles mõttes oleks minu ettepanek tehtud.

J. Seljamaa (töer.): Mina ei saa rahwaerakonna esitaja Bachman'iga mitte nõus olla. Kui koosolekut edasi pidada, siis koosoleku algul ettetähendatud järjekorras. Algul oli wõimalus päewakorda muuta ja kui seda tehtud ei ole, siis peaksime meie hoidma pretsedentide eest, et koosoleku keskel päewakorra muutmist ei oleks, sest see ei wasta korralikule asjaajamisele.

H. Kuusner (rhw.): Ma toetan weel kord seda ettepanekut, mis meie erakonna poolt härra Bachman tegi. Kui kõik meie töö nii wiljatu on, nagu tänane, (Wahelhüüde: Üks wiljakamatest!) siis teeb meie riikliku korra ülesehitamine aja poolest meile liiga palju raskusi. Kui meie nüüd asjalikult aru saame, et parem oleks päewakorda muuta, oleks tühine wormitäitmine — selles kohas on ta täitsa tühine — ülekohus. Mingisugust halba pretsedenti seal ei ole, ja sellepärast panen ette riigikontrolööri nimelt täna walida.

Peaminister O. Strandman: Walitsuse nimel paluksin ma täna tingimata päewakorda kunni 8. punktini läbi wõtta. Asutaw Kogu ei ole kaua aega koos olnud ja need wäiksed asjad wõiks ta täna ikkagi läbi wõtta. Ei tee wiga, kui harwa kauemini koos istuda. Põhjendan ettepanekut sellega, et nende punktide juures walitsuse liigetel tuleb olla ja praegusel raskel ajal oleks nende otsekohese töö juurest äratõmbamine neile wäga raske.

M. Kurs-Olesk (sd.): Toetan peaministri ettepanekut, et tööd jätkata.

A. Bachman (rhw.): Ma tegin oma lõpetamise ettepaneku juhulikult. Kui aga mitte lõpetada, siis oleks ikkagi tarwilik riigikontrolööri küsimust weel täna ära otsustada. Isiklikult ei ole õieti koosoleku lõpetamise wastu, teeksin aga siiski ettepaneku waheaeg teha. (Wahelhüüded: Ei saa!)

Juhataja **A. Birk:** Ettepanek on tehtud waheaeg teha. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on wastu. Päewakorral on rahwaerakonna arupärimine

walitsuselt kaubandus-tööstusministri kohustetäitja määramise kohta. Arupärimine on kirjalikult sisse tulnud, palun sekretääri ette lugeda.

Sekretäär A. Jürman (loeb): Asutawa Kogu juhatusale. Wabariigi Walitsuse otsuse põhjal 6. juunist sel aastal on kaubandus-tööstusministri kohustetäitjaks härra Mart Raud nimetatud, kes walitsuses täisõigusliku ministrina esineb. Ses nimetuses Asutawa Kogu õiguste kitsendamist ja Asutawa Kogu wõimutsemisaegsete wastawate parlamentlikkude pretsedentide rikkumist nähes, paneme meie allakirjutajad, Eesti rahwaerakonna rühma liikmed ette, wabariigi peaministrilt küsida, mis põhjusel on walitsus seesuguse sammu astunud ja mis mõtleb ta selle kõrwaldamiseks teha.

Seda arupärimist palume rutuliseks tunnistada ja peaministrile wastamiseks kolmepäewane tähtaeg määrata. Alla on kirjutanud Asutawa Kogu liikmed: K. Einbund, J. Lõo ja H. Kuusner.

Peaminister O. Strandman: Ma tahtsin tähendada, et ma wõin kohe wastust anda.

Juhataja A. Birk: Et sõnasoowi-jaid ei ole, siis panen rutulsuse küsimuse hääletamisele. (Hääletatakse.) Arupärimine on nähtawa enamusega rutuliseks tunnistatud.

K. Einbund (rhw.): Austatud rahwaesitajad! Kaubandus-tööstusministri koht jäi siis, kui Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu poolt waliti ja kokku seati, wälissaatkonna liikmele härra Kõstner'ile. Hiljem „Riigi Teatajas“ nr. 30 ja 31 lugesime meie, et ajutine walitsus on otsustanud paluda endist kaubandus-tööstusministrit härra Janson'i oma tegewust senni jätkata, kunni uus minister kohale jõuab. Selle sündmuse kohta loomulikult ei olnud tarwis sõna wõtta, sest minister ei saanud mitte enne oma koha pealt ära tulla, kui tema asemik, uuesti walitud minister, mitte kohale ei jõudnud. Ootasime sellepärast sotsiaaldemokraatlikult rühmalt pärast seda, kui näha oli, et wälissaatkonna liige Kõstner kohale ei jõua, et määrataks kindel asetäitja, nimelt walitaks. Selge on, et niisugune wastutusrikas ministeerium, kui seda praegu on kaubandus-tööstusministeerium, ei saa mitte kohase edustajata läbi, ja selge on ka, et see koht sellekohase kokkuleppe

järele pidi sotsiaaldemokraatide päralt olema. Nüüd aga üllatuseks wõisime lugeda ühes „Riigi Teataja“ numbris, et ajutine walitsus on otsustanud kaubandus-tööstusministri kohustetäitjaks Mart Raud'i nimetada. Nõnda oleme meie selle nimetuse järele nii kaugele jõudnud, et Asutawa Kogu wõimutsemise ajal ministrid nimetatakse, ja et need ministrid wõiwad esineda Asutawas Kogus ministritena ja mitte ainult Asutawas Kogus, waid ka walitsuse koosolekutel nimelt hääleõigusega. Nüüd, kui Asutaw Kogu juhtida tahab walitsust selle kaudu, et ta omalt poolt walib isikud, kes hääleõigusega sest walitsusest osa wõtawad, siis näib praegune asi imelikuna. Nüüd näeme, et on tulnud miskisugune wõim, kes Asutawa Kogu wõimutsemise ajal leiab ometi wõimaluse olewat nimetada omalt poolt ministri kohustetäitjaid. See ei ole mitte Asutawa Kogu õiguste kitsendamine, waid meie näeme selles ka Asutawa Kogu senniaegsete otsuste ja senniaegsete pretsedentide wastu eksimist. Tuletame meelde wälisministri kohustetäitja walimist. See tõendab ühte, et Asutaw Kogu ei taha mitte seda lubada, et tema wõimu ajal ministrid nimetataks. Seda kõike arwesse wõttes julgesime meie allakirjutajad esineda arupärimisega Asutawa Kogu ees, et ta seaks sennise pretsedendi jalule, ja et Asutaw Kogu oleks järjekindel selles, mis ta juba maksma pani ajutises põhiseaduses, et ta tahab näha nimelt walituid ministrid, mitte nimetatud ministrid. Meie ettepanek on selleks, et pöörataks peaministri poole küsimusega, mikspärast leidis walitsus tarwiliku olewat sarnast sammu astuda ja mis selle kõrwaldamiseks mõeldakse teha.

Peaminister O. Strandman: Austatud rahwaesitajad! Akl. Einbund, põhjendades sisseantud arupärimist, leidis minu arust selle asja liig traagilisena. Kõigepealt ei saa unustada, et Eesti ajutine walitsemise kord, mis praeguse arupärimise põhjenduseks, on wastu wõetud, kuid hakkab maksma sellest silmapilgust, kui ta „Riigi Teatajas“ on awaldatud. Siamaani ei ole ta weel mitte wälja kuulutatud ja ei saa tema kui makswa seaduse peale waadata. Tõsi on, et see Eesti wabariigi ajutine walitsemise kord määrab ära, et Wabariigi Walitsusest ainult need osa wõtta wõiwad, kes Asutawa Kogu poolt on walitud. Praegu, nagu ma ütlen, see seadus ei maksa ja tema peale

mingisugust arupärimist ei wõi põhjendada. Mis praegusesse määramisse puutub, siis on lugu niisugune, et Wabariigi Walitsus on seda wõimu tarwitanud, mis ajutisel walitsusel oli, ja ajutine walitsus wõis oma äranägemise järele ministrite kohustetäitjad määrata. Mis puutub härra Tõnisson'i walimisse, siis on seal asjaolu teine: kui ministeerium kokku seati, siis oli teada, et härra Poska läheb wäljamaale, ja rahwaerakonnale jäeti õigus teist määrata, kes wõis walitsusest osa wõtta täie hääleõigusega. Mis kaubandus-tööstusministri kohustetäitja walimisse puutub, siis on seal lood hoopis teisiti. Härra Köstner ei ole wäljamaale jääda mõelnud, ja kui ta praegu mitte siin ei ole, siis sellepärast, et üksikud talitused teda kinni on pidanud. Kuna ta tuleb, ei ole kindlasti teada, aga see on ainult päewade küsimus ja siis wõtab ta selle ministeeriumi juhtimise oma kätte. See ministeerium on niisugune ministeerium, mis ilma esitajata Wabariigi Walitsuses olla ei saa ja siis on loomulik, kui härra Janson ütles, et tema peab ära minema, et siis ministri kohustetäitja määrati. Muidugi, kui uus seadus walitsuse korra üle sel nädalal maksma hakkab, on iseenesest selge, et härra Raud enam ei saa ilma Asutawa Kogu poolt walimata ministeeriumisse jääda. Siis tuleb sotsiaaldemokraatlikul rühmal kindel seisukoht selle kohta wõtta, kui härra Köstner weel mitte kohale ei ole jõudnud. Küsimus on iseenesest tähtsuseta, sest härra Raud ei ole ministeeriumis mingisuguseid lahkuminekuid tekitanud, see küsimus on ainult lühikene nädala küsimus. Wõib olla, et sellepärast arupärimine on üles wõetud, et selles walitsuse wõimupiiridest ülemine mist nähakse. On täitsa üleliigne, kui Asutaw Kogu selles oma wõimupiiride alandamist näeb, mida walitsusel mõttes ei ole olnud, siis kui härra Raud wõi keegi teine asetäitjaks waliti.

K. Ast (sd.): Sisseantud arupärimise põhjenduses öeldi, et sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ise oleks pidanud kaubandus-tööstusministri asja korraldama. Sellepärast pean ma fraktsiooni poolt wäikese seletuse andma. Kui Wabariigi Walitsus loodi ja meie partei liige Nikolai Köstner sinna nimetati, siis oli fraktsioonil kindel teadmine, et Köstner kodumaale sõidab ja meie andsime seda teada Wabariigi Walitsusele juba walitsusega läbirääkimisi pidades. Walitsus ei ole muidugi Köstner'i

tagasitulemise wastu. Nagu peaministri seletusest meie kuulda wõisime, on Köstner wiibinud wäga tähtsate ülesannete pärast, mida ta lõpule peab wiima, ja sellest teada saades wiiwitasime ka meie kohustetäitja küsimuse üleswõtmisega. Sest et lähemal ajal Köstner koju jõuab, ja et ka wormiline ja juriidiline külg kohustetäitja ajutise nimetamisega mitte rikutud ei ole, ja et kohustetäitja ikka sellest samast rühmast ja selle rühma sanktsioonil on määratud, kelle käes tööstuskaubandusministri koht peab olema, siis panen ma ette arupärimist tagasi lükata.

J. Temant (maal.): Meie kuulsime täna peaministri seletusest: pole paragrahwi! Aga austatud Asutawa Kogu liikmed, teistel oludel meie kuulsime neid hüüdeid paragrahwi järele siis, kui neid teatawas sihis tarwis on. Ilma nendeta Asutaw Kogu ikka wist elada ei wõi. Kui seaduslikku alust praegusel korral otsitakse, siis meie seda ka leiame. Ma arwan, parlamentaarses elus on juhtjaks mitte üks kirjutatud seadus, paragrahwid, waid ka maksew tegelik kord. Ei salga seda ka peaminister. Sarnase tegeliku korra põhjal waliti meil wälisministeeriumi asetäitja, sarnase korra põhjal waliti meil riigikontrolöör, ja ma arwan, et need näited Asutawa Kogu elus niisõrd tähtsad on, et praegusel korral endist walimiswiisi oleks pidanud silmas pidama. Seda ei ole aga tehtud. Riiklikus elus ei wõi aga sarnane seisukord olla, et täna teen ühtwiisi, homme teistwiisi. Ennemini leidis meie walitsus ennast seotud olewat ministri asemiku walimise juures Asutawa Kogu tahtmisega. Teistwiisi see ollagi ei wõi demokraatlikult aluselt wälja minnes. Sellepärast on ilmaasjata see tähendus, et ajutine põhiseadus ei maksa weel wõi see seda ei nõua, et Asutaw Kogu ministri asetäitjaid waliks. Meil on selles asjas tegelikult teataw kord: Asutaw Kogu walib neid. Praegusel korral ei oleks mingisugust põhjust teist teed käima hakata. Sellepärast toetan ma rahwaerakonna arupärimist.

A. Rei (sd.): Pretsedent on küll wõõrakeelne sõna, aga sellegipärast peab teda täpipealselt tarwitama. Kuidas wõib käesolewal juhtumisel pretsedendiks nimetada seda, et riigikontrolööri kohustetäitja on Asutawa Kogu poolt walitud? Kuidas wõiks kellelgi Asutawa Kogu liigest nii imelik arwamine olla, et walitsus

määrab omale ise kontrolööri. See ei saa ka pretsedendiks olla käesolewa juhtumise jaoks, kus räägitakse ühe äraolewa walitsuse liikme kohustetäitja walimisest. Pealegi tuleb weel seda silmas pidada, et riigikontrolööri ei olnud olemas sel silmapilgul, kus kohustetäitja waliti. Sinna oli otsekohe kedagi waja tüüri juurde panna ja võimalus oli kedagi määrata, kes seda tööd saaks teha, kuna ometi ilma selleta kuidagi läbi ei saa. Asutaw Kogu oli sel ajal koos, tegeliku töö juhtimiseks riigikontrollis oli waja kedagi walida ja kuna kohane kandidaat olemas oli, siis pandi ette riigikontrolööri Asutawa Kogu poolt walida. Keegi muu ei saa ju teda walida. Välisministri kohustetäitja walimise kohta aga oli erileping olemas juba walitsuse loomisel. Seda, mis teatawal erijuhtumisel erilepingu põhjal tehakse, ei wõi ometi mitte pretsedendiks nimetada, mis terve hulga ühesuguste juhtumiste kohta, kus miskit erilepingut ei ole, peab maksew olema. Nii siis, pretsedendi rikkumist siin kahtlemata mingisugust ei olnud. Ja kuna ka põhiseaduse rikkumist ei olnud, siis tuleks arupärimine tagasi lükata.

J. Seljamaa (töer.): Eelkõneleja on suurema hulga minu mõtteid ära öelnud. Kui siin pretsedendist jutt oli, siis tahan selle juures weel paari sõnaga peatada. Kuigi siin kõneldi härra Tõnisson'i walimisest välisministri kohustetäitjaks, siis palun Asutawa Kogu liikmeid igatahes seda meeles pidada, et Asutawas Kogus enne Wabariigi Walitsuse kokkuseadmist oli kolme suurema rühma wahel välisministri asemiku walimise küsimuses expressis verbis kokku lepitud, nõnda et praegusel juhtumisel seda pretsedendina ette tuua ei ole põhjust. Riigikontrolööri asetäitja walimisel talitas aga Asutaw Kogu makswa pretsedendi järele. Kontrolööri walimise küsimus wõeti üles Maapäewal, kus siis otsustati seda asja Maapäewa wanematekogu hooleks jätta. See on loomulik, et walitsus enese kontroleerimiseks ei wõi riigikontrolööri ametisse nimetada ja sellepärast sündis walimine väljaspool walitsust. Et endine riigikontrolöör siseministriks määrati, oli loomulik, et Asutaw Kogu pidi walima uue riigikontrolööri. Selles asjas oli pretsedent, mis Maapäewalt alguse saanud. Edasi, et wabariigi ajutine walitsemise kord ei ole weel ilmunud ja nii kaua kui see ilmunud ei ole ja seaduslikku jõudu omandanud, on selge, et rhs. Rei ja peaministri seletus täitsa õige on.

Ma tahtsin weel paar sõna arupärimiste otstarbe kohta öelda. Mispärast on harilikult arupärimiste õigus rahwaesitustel ja mispärast tarwitatakse arupärimist nii ohtralt neis riikides, kus rahwaesitus walitsusega sõjajalal seisab. Meie teame, missugused suured kuhjad arupärimisi 1, 2, 3 ja 4 Wene duumades rahwaesituse poolt walitsusele ette pandi. Nende siht on see, riigi elus ettetulnud seaduse wastu käiwaid walitsuse samme paraliseerida ja hoida, et walitsus seaduserikkumisi ette ei wõta. See on teataw rahwaesituse kontroll walitsuse sammude üle, kui need sammud riigi elule kardetawaks wõiwad minna ja makswatele seadustele ei wasta. Kuid praeguse arupärimise juures ei leia ma mitte sarnast põhjust, mis meid sunniks seda arupärimist wastu wõtma. See küsimus pole Eesti riiklusele kuidagi wiisi kardetaw. Kui meie aga seisukohale asume, et Wabariigi Walitsuse sammud kaubandusministri asemiku nimetamisel Eesti wabariigi julgeolekule ja seaduslikule korrale kardetawaks wõiks saada, siis toetame seda arupärimist, et see aga mitte nõnda ei ole, ei saa meie selle poolt hääletada ja ma leian, et seletus, mis peaminister siin andis, kõiki rahuldada wõib.

K. Päts (maal.): Rhs. Seljamaa seletas, et arupärimistega pööratakse seadusandlike kogude poole harilikult niisuguste nähtuste puhul, mis riigile hädaohhtlikud on ja mis otsekohe seaduste wastu on. Ma ei tea nüüd, kuidas seda hinnata, kui meil kaubandus- ja tööstusministeeriumis, kelle töö praegu väga tähtis, see töö pea paraliseeritud on, ja kui üldine arwamine on, et kõik tööjõud ministeeriumist ära jooksewad, ja et selle ministeeriumi juhataja tööjõudude puudusel raskesse seisukorda on sattunud ja kui ärilised ettevõtted selle all kannatawad ja kuidagi wiisi ei saa asju ära õiendada. Asetäitja minister, kas on väga närwiline wõi ei saa ta üldse teiste kaastegelestega läbi, igatahes sellest räägitakse õige laialt. See ministri asetäitja just sellepärast selle koha peale ongi pandud, et ta teatawa rühma liige on. Et meie tähtis walitsemise haru selle all kannatab, siis arwan mina, et niisugune nähtus meie noores riigis praegusel ajal, kus wiimasel majanduslike küsimuste juures iseäraliku rõhuga töötada tuleb, et see nähtus küll nii tähtis on, et ta kõrvaldamiseks Asutaw Kogu, kes mitte üksi seadusandlik kogu ei ole, waid ka kõrgem walitsew

wõim on, oma sõna ütlema peaks. Siin tähendati pretsedentide kohta ja öeldi, et see pole mitte pretsedent, kui Asutaw Kogu walis välisministri asetäitja, ja sellepärast ei olewat see pretsedent, et kolm rühma olewat enne kokku leppinud. Ma arwan, et pretsedent ikka teataw sündmus seadusandlikus kogus eneses on. Kas väljaspool kogu kokku lepitud wõi mitte kokku lepitud, see iseenesest ometi ikka pretsedendi iseloomu ei muuda. Meie teame aga, et kui akl. Tõnisson välisministri asetäitjaks waliti, kes osa wõtsid, nägid, et üks osa Asutawa Kogu liigetest wastu oli ja üks osa jäi erapooletuks ja enamus wiis ta läbi, see tähendab, hinnati tema isikut mitmeti, ehk küll kokkuleppe järele hääletati. Kaubandus-tööstusministri asetäitja wõtab täis hääleõigusega osa walitsusest, ehk küll tema kohta siin Asutawas Kogus oma hindamist awaldada ei ole saanud, seda ei arwata tarwilikuks. Nagu näha on erakonnad väljaspool kokku leppinud, — peaks lubatama vähemalt nendel erakondadel, kes sellest kokkuleppesest osa pole wõtnud, siin öelda, et nemad niisuguse korra normaalse ei leia olewat ja et see meie riigile mitte kasulik ei ole. Meie ei tea, millal härra Kõstner tagasi tuleb; ta on teie (sotsiaaldemokraatide poole pöördes) erakonna liige ja teie kiitlased, et teie erakonnas distsipliin on kindel ja kui keegi selle distsipliini alla ei anna, teda selleks sunnitakse. Sel ajal, kui härra Kõstner ka ajutise walitsuse liige oli, täitis ta teie käsku karwa pealt, aga nüüd on nii palju aega mööda läinud ja ta ei ole nähtawasti mitte neid teie käskusid täitnud ja ei täida vähemalt nii pea. Oli isegi kuulda, et Kõstner ministeeriumi tagasi ei tulla, teda olewat kategooriliselt tagasi nõutud. Siin aga tõendati pahemalt poolt, ta tulla tagasi, sellepärast ei ole mitte tarwis temale asetäitjat Asutawas Kogus walida. Wõib olla, et ta tuleb, teie teate seda paremini, aga et seda terve riik ei tea ja need ringkonnad seda ei tea, kellel mingisugust tegemist tema asetäitjaga on ja kes selle all kannatawad, et ministrit siin ei ole, siis pean tunnistama, et asi siiski niisõõrd tähtis on, et seda asja wõiks ja peaks siia ette tooma. Mis puutub sellesse, et ajutine walitsemise kord meil maksma ei ole pandud, siis on huwitaw meelde tuletada, et sest on terve kuu, igatahes mõni hea nädal tagasi, kui siin väga kiirelt tööd tegime, et uut walitsemise korda maksma panna, aga nagu näha on see kiirustamine

meil asjatu olnud, sest nagu näha, ei ole seda uut seadust tahetud maksma panna. (Wahelhüüe: Tehku maaliit!) Maaliidu esitajad ei trüki mitte ajalehti, ka „Riigi Teatajat“ mitte. Mina arwan, kui teised asjad sekwestreeritud trüki-kojas trükiti, siis oleks ka saadud trükida riigiwalitsemise korra seadust, kuid seda ei tahetud teha.

Ajutised wõimupiirid, mis ajutisel walitsusel olid, maksid ka sel ajal, kui Maanõukogu koos istus, kuid sel ajal oli ka teataw kitsendus, nimelt, et iga seadusandliku wõimu esituse pidi ajutine walitsus teatawa tähtaja jooksul maanõukogule ette panema heakskiitmiseks. See tähtaeg, mis antud, on praegusel juhul ammu möödas, sest palju kauem on härra Raud ministeeriumi juhatajaks, nii et ka selle seaduse järele oleks pidanud juba Asutawa Kogule tema nimetamine heakskiitmiseks ette pandama. Muidugi mõista, kui seletada tahetakse seda nii, et seaduse juhtiwat mõtet ei taheta silmas pidada, — umbes nii nagu keskajal ühest Daani kuningast teatakse, et temal olnud see õnnetus, et tal kaks naist korraga elus olnud, ja kui talle tuli waimulik seletama, et see piibli waimuga kokku ei käia, siis wastanud ta: leidke piiblist niisugune koht, kus otsekohe öeldud on, et Daani kuningal kahte naist olla ei tohi, piiblis niisugust kohta ei ole, — kui nii tahetakse ainult seaduse tähest kinni hoida, siis wõib ju seletada, et kõik seaduse järele sündinud on. Ehk on ka sotsiaaldemokraatia erakonnal wõimalik niisugust isikut kaubandus-tööstusministri asetäitjaks leida, kes seda tööd teha wõiks ja oskaks, teda wõiks ju walitsewad erakonnad siin ära walida, siis ei oleks mitte niisuguseid keskaja Daani kuninga wõtteid tarwis.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! Kas arupärimine tõesti selles sihis oli Asutawale Kogule ette pandud, nagu selle kohta selgitust andis rhs. Päts, seda ma ei tea. Teame, et riigielus põhjapanevad pretsedendid saawad harjumuseks ja harjumus muutub ümber seaduseks. Pretsedent ministri kohustetäitja walimise kohta wõib õiguslikuks harjumuseks saada. Need pretsedendid on harjumuseks saanud meie riigielus, kuna üksainus kord on lahkuminev pretsedent loodud ja nimelt välisministri kohustetäitja walimise juures. Et siamaale wabariigi walitsemise ajutine kord weel välja kuulutatud ei ole, siis on Wa-

bariigi Walitsus kohustatud wana harjumuse järele käima, nii ei saa temale süüks panna wõimupiirest üleastumist. Walitsusele ei ole siin mitte mõttesse tulnud Asutawa Kogu käest wõimu ära wõtta, nii ei tuleks minu arusaamise järele arupärimist mitte wastu wõtta.

K. Einbund (rhw.): Mina isiklikult ootasin, et peaminister üles astub, kui peaminister. Tema seletustest peab järeldama, et tema Asutawa Kogu, kui ühe koduse asutuse wastu üles astus, see tähendab, Asutawa Koguga mitte wormilikul jalal ei ole. Need kaks wõimu seisawad praegu ikka teine teise wastu, ja sellepärast tuleb siin nõuda nende wõimude poolt wastastikuses wahekorras täit wormilikkust. Kuigi meie Wabariigi Walitsust moodustame enese keskelt, siis ei tähenda see, et Wabariigi Walitsus wõib meiega koduselt ümber käia, waid tema peab täielikus seaduslikus wahekorras olema meiega, nagu Asutaw Kogu, kui kõrgem wõim seda tahab. Ja praegusel korral ei wõi siin teisest tahtmisest juttu olla, kui et kõigi iseseiswate ametkondade juhatajad peawad olema Asutawa Kogu poolt walitud. Kui ministri kohustetäitja väljaspool wormi on kinnitatud, siis tähendab see riiklikus elus õigusliku korra rikkumist, ja see peab kahtlemata kõrwaldatama. Nii sünniks halb pretsedent. Ei tahaks arwata, et Asutaw Kogu tõesti waatab selle peale kui wäikese asja peale, kuna see asi tõepoolest küllalt suur on. Siin waieldakse wastu, pretsedenti ei olewat, et walitsus tõesti kohustetäitjaid walis. Lubage tähendada, et ajutine walitsus oli wolituste põhjal Maapäewa poolt kõrgem wõim ja temal oli õigus antud just ennast täiendada. Nüüd sel silmapilgul, kui Asutaw Kogu kokku tuli ja kui enesele selle õiguse wõttis Wabariigi Walitsust sünnitada, sellest momendist saadik pidi see õigus temalt wõetud olema ja iseeneest olewad endised pretsedendid enese jõu kaotanud, mille peale praegusel korral tähendatakse, ja meie näeme tõsiselt, et Asutaw Kogu astus teisele alusele ja see alus oli nimelt see, et ka kohustetäitjaid walib Asutaw Kogu ise. Ja meil on selleks olemas pretsedendid. Tähtis on, pean tähendama, et Asutaw Kogu teaks, kes ministeeriumide eesotsas seisawad. Tähtsad on isikud. Nad peawad meie usaldusalused olema. Seks peame neid walima. Sellest on walitsus kitsendatud nii mööda pääsena, et nimetab ministri kohustetäitja.

Kõike seda arwesse wõttes ja küsimuse tähtsust silmas pidades ei saa meie mitte teisiti, kui peame nõudma, et ministrite kohustetäitjate walimine Asutawa Kogu poolt sünniks.

Peaminister O. Strandman: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Täna on nähtawasti nii, et peab seletama seda, milleks õieti alguses tahtmist ei olnud. Siin tuuakse ette, et walitsemise kord on wastu wõetud ja meelega ei taheta teda wälja kuulutada, et teatawaid suuri õigusi omale jätta. Mina pean tarwilikuks nüüd selle terve ajaloo Asutawale Kogule ära seletada, et siin arusaamatusi ei tuleks. Kui praegune Wabariigi Walitsus waliti, siis ütlesin mina „Estoonia“ saalis Asutawa Kogu koosolekul, et walitsuse tegewusel ei ole kindlat alust, ja Asutaw Kogu peab ülemineku-wormelis selle aluse andma. Minu seletus jäeti tähele panemata.

Peale selle tuli uus Wabariigi Walitsus kokku, seal seletati ühe parema juristi poolt, — kes kuulub erakonda, mille poolt siin praegu protesti tõsteti, — praeguse välisministri poolt, et senni, kunni Asutawa Kogu poolt miskit juhtnööri weel ei ole, peab wana kord selles mõttes maksmajääma ja Wabariigi Walitsus ühines sellega.

On niikaugele mindud, et Asutaw Kogu on walitsuse poolt krediiti nõudnud ja usun, et need krediidid on Asutawa Kogu liigetele palkade maksmiseks. Kas on neid palku makstud ja mis õigusega on Asutawa Kogu liikmed seda oma tasku pistnud? Asume seisukohale, et sellest silmapilgust saadik, kui Asutaw Kogu kokku tuli, terve wõim Asutawa Kogu käes on, et walitsus midagi teha ei saa ja mina ei tea, kuidas siis riigi asju oleks pidanud juhtima. Mina leian, et asuti seisukohale, et wanad seadused ei ole nii kaua muudetud, kui Asutaw Kogu ei ole sellekohast määrust wastu wõtnud.

Mis puutub praegusesse walitsemise korra seadusesse, siis on järgmist teatada: Kui Asutaw Kogu selle wastu wõttis, siis läksin mina juhataja juurde ja ütlesin, et teie wõtsite seaduse wastu, lähete kaheks nädalaks puhkusele ja homme on meil waja 1.000 kunni 2.000 mk. wälja anda ja meie ei saa mitte krossigi wälja anda, olge head, kutsuge Asutaw Kogu kokku, kuidas peame meie talitama. Sellepärast wenitati ka Asutawa Kogu juhatus poolt seaduse wäljakuulu-

tamisega, kunni uued alused walitsuse tegewusele pandud.

Kes asja sisuliselt teab, sellele on täitsa selge, et siin ette heitma tulla, et walitsus tahab wõimu oma käes pidada ja sellega Asutawast Kogust üle käia, mitte kohane ei ole, sellega wõib muidugi teatawas mõttes meeldida.

Meie riigielus on palju tähtsamaid küsimusi igapäew arutamisel, ja et sest arupärimist teha ja tundide kaupa waielda, ei loe mina mitte põhjendatuks. (Kiidud waldused pahemal pool.)

Juhataja **A. Birk**: Panen arupärimise hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 23 häält, wastu 39, erapooletuid 10. Sellega on arupärimine tagasi lükatud. Kiirkirjutajate juhataja on seletanud, et nad tööd jätkata wõiwad.

5. Rahwaerakonna rühma ettepanek riigi eelarwe kokkuseadmise kohta. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Rahwaerakonna rühm paneb ette Asutawa Kogu juhatusel.

Et Asutawal Kogul wõimalik oleks riigi käesolewa aasta eelarwet läbi waadata ja kinnitada, paneb Eesti rahwaerakonna rühm ette, et Asutaw Kogu Wabariigi Walitsusele ülesandeks teeks Asutawas Kogus riigi 1919 a. eelarwega septembrikuu esimesel poolel ja eelolewa kolmekuulise eelarwega kahe nädala jooksul esineda.

Seda ettepanekut palume järgmise koosoleku päewakorda wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Asutaw Kogu otsustab, kas ettepanek kohe arutamisele wõtta wõi komisjoni läbiwaatamiseks anda.

J. Seljamaa (töer.): Teen ettepaneku rahwaerakonna soowiawaldust rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks anda.

K. Einbund (rhw.): Wiimasest ettepanekust ei saanud ma aru. Et seda soowiawaldust materjaalina anda rahaasjanduse komisjoni, see on asjatu. Rahwaerakond esitas selle ettepaneku, sest et seda tarwis oli teha. Ettepanek, et see eelarwe, mis Asutawale Kogule kinnitamiseks ette pandud, antaks rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks, sellest ei saa ma aru. Ma panen ette seda ettepanekut täna arutamisele wõtta.

J. Seljamaa (töer.): Et rhs. Einbund ei ole minu ettepanekust aru saanud, siis tahaksin ma seda paari sõnaga seletada. Asutaw Kogu töötab juba üle kahe kuu ja senniajani oleme töötanud ilma eelarweta. Et meie töötame ilma eelarweta, sellel peawad siis teatawad põhjused olema ja kõik need põhjused ei ole minu teades Asutawale Kogule mitte teada, ma usun, et neid teab rahaasjanduse komisjon.

Omal ajal, Asutawa Kogu töö algul, tehti ettepanek Asutawale Kogule eelarwe-komisjon asutada, kuid siis otsustas Asutaw Kogu selle töö anda rahaasjanduse komisjonile. Rahaasjanduse komisjon pidi enese seast eraldama alamkomisjoni, kes eelarwe küsimuse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks annaks. Praegusel silmapilgul, kus meil puudub sisuline materjaal ja rahaasjanduse komisjoni arwamine, on wõimatu asja arutada. Küsimuse tähtsus nõuab, et asi peab rahaasjanduse komisjonis põhjalikult läbi waadatama. Selle küsimuse kohta wõiks rahaministeeriumilt seletusi saada ja siis alles wõiks Asutaw Kogu neid seletusi ära kuulates wastu wõtta. Ma ei taha mitte sisuliselt selle küsimuse arutamise juurde üle minna, waid leian, et rahaasjanduse komisjon wõiks meile aruande tema kohta ette panna.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanekud tehtud esiteks see ettepanek rahaasjanduse komisjoni anda ja teiseks ettepanekut täna siin arutada, wiimasele ettepanekule on rääkinud kaks wastu ja üks poolt.

Ma panen hääletamisele — ettepanekut täna sisuliselt arutusele wõtta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamuse on wastu, nii on siis otsustatud ettepanek rahaasjanduse komisjoni anda.

Esimene ettepanek käib järgmiselt: „Rahaasjanduse komisjoni anda seisukoha wõtmiseks ja Asutawale Kogule ettepaneku tegemiseks.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

6. Rahwaerakonna rühma ettepanek komisjoni asutamise kohta sõjawangide seisukorra uurimiseks. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Asutawa Kogu juhatusel. Meil on teada, et sõjawangide seisukord Naissaarel ja Pääskülas halb, isegi wäljakannatamata raske. Seepärast paneb Eesti rahwaerakond ette, et Asutaw Kogu asjaoludega tutwu-

nemiseks ja uurimiseks komisjoni waliks, et sõjawangide seisukorra parandamiseks rutulisi samme astuda. Komisjoni walimisel jagajaks wõtta arw — 15. Ettepanekut palume järgmise koosoleku päewakorda wõtta. Rahwaerakonna rühma nimel: K. Einbund, A. Bachman.

M. Kurs-Olesk (sd.): Meie omalt poolt toetame seda ettepanekut. Ühtlasi ei saa imestust awaldamata jätta, et see ettepanek rahwaerakonna rühma poolt tuli, kes mõni aeg tagasi aitas meie ettepanekut läbi kukutada. Meie ühiskond ei saa kahjuks ilma wangikodadeta läbi ja sellepärast tuleb sellega, kui paratamata pahega leppida, aga meil tuleb seda teha, et meie demokraatlikus wabariigis wangistatud mitte ilmaaegse karistuse all ei kannataks ja sellepärast paneme meie ette selle uuestiasutatava komisjoni wõimkonda laiendada ja tema armualusteks wõtta mitte ainult Wene sõjawangid, waid ka meie oma Eesti wabariigi alamaid, et kõigi eest hoolitsetaks, kes wangimajades on, kas sõjalaagris, kas wangihoonetes, kui ka tsiwiil wangikodades.

Peaminister O. Strandman: Mina ei taha selle ettepaneku wastu rääkida, see on Asutawa Kogu oma asi, kuidas tema selle küsimuse ära otsustab. Ma tahan ainult öelda, et kui selles arupärimises öeldakse, et sõjawangide ja teiste wangide seisukord on halb, ja koguni wäljakannatamata halb, siis see praegu weel selge ei ole. (K. Einbund, rhw.: Sõjawangide.) Mina wõin oma poolt öelda, et kaebtusi selle kohta mitte palju ei ole kuulnud. Läänud nädala lõpul tuli sellekohane telegramm enamlise walitsuse poolt, see oli laupäewal, ja pühapäewal sõitsin Pääsküla wangilaagrisse, — Naissaarde ma ei jõudnud — olin seal sõjawangide laagris 2—3 tundi, käisin kõik barakid asutused läbi ja ma pean ütleva, et seal minu arwamise järele ei ole seisukord halb ega wäljakannatamata raske. Sõjawangide eest hoolitsetakse umbes niisama, kui meilegi sõdurite eest; ma käisin enne seda just Tondi kasarmutes, kus tagawarapataljon asub; söök on ühesugune. Ma arwan, et praegu ei ole põhjust „Urbi et orbi“ wälja kuulutada, et meie sõjawangide seisukord halb, wäljakannatamata raske ja sellepärast parlamentlikku uurimist tarwis on. Ma ei tea, wõib olla, et tõesti nii on, aga enne peab selgusele saama. Mis Naissaarde puutub

— sinna ma ei saanud pühapäewal mitte sõita — olla seal kaitseliidu ülema üteluse järele seisukord pisut halwem kui Pääskülas. Wõib olla, et seal muudatusi teha tuleb, et seal aga wäljakannatamata raske oleks, seda ei suuda ma isiklikult mitte uskuda. Ma isiklikult mõtlesin Naissaarde sõita ja kawatse sin Asutawa Kogu liikmeid kaasa kutsuda, ja just neid, kellel see õnnetus osaks saanud teiste walitsuse ajal seal wiibida, kes wõrrelda wõiksid ja otsustada, kus parandusi teha. Isenesest arwan ma, et kui praegu põhjust ei oleks uurimiskomisjoni asutada, siiski wõimalikuks tehtaks Asutawa Kogu liigetel Naissaarde sõita ja korraldus tehtaks neid sinna sisse lasta, et neil wõimalus wangilaagritega oleks tutwuneda. Sõjawangide läbi on palju plekilist tüüfust siia toodud. Desinfitseerimiseks tehakse kõik, mis wõimalik, aga meie asutused on kõik noored, seal on arste haigeks jäänud. Pääskülas on haigemaja puhas ja korras ja praegu weel paremas seisukorras, kui meie sõjameeste haigemajad sõja algul olid. Et haiguse juhtumisi wähendada, on kõik tehtud.

L. Olesk (töer.): Järjekindel olla ei ole isenesest mitte raske, ei ole ka suur woorus, kuid seda mitte olla ei wõi Asutawa Kogu liikmed ka mitte nõuda. Kui meie mõni päew tagasi ühe uurimiskomisjoni asutamise tagasilükkamise tarwiku leidsime olewat, ei wõiks meie asuda komisjoni asutamisele, kui tarwilikku materjaali käes ei ole, mis näitaks, et see tingimata tarwilik, ilma milleta läbi ei saa. Et rahwa seas aga jutud käiwad, et wangilaagrites raske, on kindel. Kui teada on, et plekiline tüüfus on, et inimesed mitte küllalt toidetud ei saa, siis on loomulik, et jutud käimas on. Kui meie uurimiskomisjoni walimisele asume, enne kui palju aega selleks kulutame, oleks ometi wõimalik olnud erakondade ja rühmade esitajatel luba saada ja waatama minna, kuidas asjad kohapeal tõepoolest on. Ei ole mingit alust, kas on tarwilik, et Asutaw Kogu selle pääseteega esineks, et selle küsimusega tegemist teeks ja komisjoni waliks. Selle materjaali muretsemine oleks lihtsalt nende kohus olnud, kes selle küsimusega Asutawa Kogu ette tulewad, kui nad ei ole materjaali kogunud, siis ei tea ma... andke andeks, ma ei leia selleks sõna. Niiwiisi ei wõi asjaga ümber käia ja ma pean ütleva — nii wäga, kui ma kaasa tunnen — kui

raske on wangis olla, kui tarwilikud on parandused, kui suur igatsus iga paranduse järele. Aga selle materiaali põhjal, kus mingit etteheidet ei ole, et wangidega halwasti ümber käiakse, et wangid ei saa, mis neil tarwis, kuna seda materiaali hirmus kerge muretseda oleks olnud, ei leia ma põhjust uurimiskomisjoni walimiseks ja olen sellepärast selle komisjoni walimise wastu.

Juhataja A. Birk: Rhs. Kurs-Olesk'i poolt on järgmine ettepanek tulnud: „Paneme ette asutatawa uurimiskomisjoni wõimkonda laiendada kõigi wangistatute ja wangistuspaikade peale.“

A. Bachman (rhw.): Kui rahwaerakonna rühm selle ettepaneku tegi, ei mõelnud ta mitte mõnesugust uurimiskomisjoni selle sõna otsekoheses mõttes walida. Küll on aga kord sõjawangide laagrites niisugune, et see lähemat tutvustamist nõuab. Juba sõjawangide wälimus tõendab seda, et seisukord hädaline peab olema. Inimesel ei ole enam inimese nägu olemas, ja siin peawad mingisugused põhjused olema. On siin süüdi halwad toiduolud, wõi terwishoidlikud puudused, seda peame selgeks tegema. Tähendatakse, et on kõiksuguseid kuulujutte olemas sõjawangilaagrite kohta. Meie kohus on niisuguseid kuulujutte, mis meie praegust walitsust ja meie olusid küllalt tõsiselt puudutawad, kõrwaldada seega, kui meie tõsise seisukorraga lähemalt tutvuneme. Meie sõjawangide wiletsat olukorda wõidakse põhjendada meie waenlaste poolt sellega, et meie kättetasumise mõttes wast sihilikult sõjawange wiletsas seisukorras peame. On waja selgitust asja kohta. Ka muulased on huwitatud sellest seisukorrast: kui ma mitte ei eksi, käisid prantslased ja ameeriklased Naissaarel wangilaagrid waatamas, ja nende muljed sealt ei olnud mitte kõigeparemad. Meil ei tuleks seda küsimust mitte selles mõttes laiemale alusele seada, nagu siin proua Olesk soovitas, waid teises mõttes. Meie teame, et sõjawangisid tarwitatakse põllutööle ja muuks otstarbeks. Kas on nende tööjõud otstarbekohaselt ja täielikult ära kasutatud wõi ei? Kas peetakse see hulk wangilaagris töötä koguna, ilma et selle tööjõudu ära kasutatakse? Ma mõtlen, et kui teataw komisjon Asutawa Kogu poolt kohale sõidab uurima nende sõjawangide olukorda, milles nad elawad, siis on komisjon tänuwäärt ülesandega toime saanud. Nagu teie teate, käisid

ekskursandid Tallinnast Naissaarel, noored inimesed — koolilapsed — käisid seal, ja peab tunnistama, et raske mulje wõtsid nad sealt kaasa. Üksikud nälginud wangid haarasid kartulikoorte ja leiwakoorukeste ning muude jätiste järele. Meie ei tohi mitte lubada seda, kui meie tahame õiglased olla ka sõdiwa riigina. Ma nägin oma silmaga niisuguseid wange, kes juba igasuguse inimese wälimuse on kaotanud. Kuidas sõjawangide korraldamine seisab, sellest meie midagi ei tea. Meil ei ole awalikka teateid kõige selle kohta ja ei oleks mitte üleliigne, kui Asutawa Kogu poolt walitaks komisjon, kes kohapeal asjaga tutwuneks ja kõigilt sihilikkudelt kuulujuttudelt ja ülekohtustelt süüdistustelt awaliku olukorra selgitamisega põhja alt wõtaks. Ühtlasi oleks rahwaerakonna poolt soow, et selle komisjoni ülesandeks mitte ainult ei oleks parandusi ette wõtta sõjawangide toitluse ja terwishoiu alal, waid ka nende tööjõu otstarbekohase ärakasutamise üle otsusele jõuda. Meie teame, et põllutöölistest on suur puudus, aga meie ei tea mitte, mil määral ja kuidas sünnib sõjawangide wäljaandmine laagritest. Kõik see tarwitab täpiseid korraldusi ja selles mõttes laienewad komisjoni ülesanded.

(Juhatama hakkab abiesimees **L. Olesk.**)

K. Einbund (rhw.): Meie oleme ikka järjekindlad olnud ja oleme seda ka praegu. Kui juhatuse asja päewakorda on nii moodi wõtnud, et waja walida uurimiskomisjon sõjawangide seisukorra uurimiseks, siis on see juhatuse süü. Meie niisugust ettepanekut teinud ei ole; meie ettepanek käib järgmiselt: Meil on teada, et sõjawangide seisukord seal ja seal halb, isegi wäljakannatamata raske. See pärast paneme ette, et Asutaw Kogu asjaoludega tutwunemiseks komisjoni waliks, et sõjawangide seisukorra parandamiseks rutulikku samme astuda. See on sisuliselt hoopis teine ja selle all mõistetakse seda, et kuskil on halbtus ilmsiks tulnud ja walitakse parlamentlik komisjon, kes järgmisel koosolekul sellest aru peab andma, kõigerutulisemas korras koha peal asja uurides. Seda mõistame meie oma ettepaneku all. Kui tahetakse seda küsimust laiendada üldse wangide halwa seisukorra uurimiseks, siis on see teine asi, millega meie ühineda ei saa. Sest kui keegi Asutawa Kogu liige tahaks oma eraalgatusel minna sõjawangide

laagri, siis sinna praegu mitte ei pääseks. Ainult Asutaw Kogu oma kogus wõib korraldada sellekohase komisjoni ja ka välja saata. See komisjon uuriks siis asja läbi ja annaks meile aru. Nii wõiksime seisukorda muuta ja kuulujuttude kõrvaldamiseks seletada, missugune tõelik seisukord on. Meie ettepanek on, walida komisjon lühikeseks ajaks ja üheks kordseks asjaga tutvunemiseks, aga mitte nii, et ta kuude wõi nädalate kaupa töötaks. Juba tulewal koosolekul peab ta aru andma ja sellepärast täna walitama, et homme hommikul wõiks välja sõita.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek Eesti rahwaerakonna poolt on järgmine: „Meil on teada, et sõjawangide seisukord Naissaarel ja Pääskülas halb, isegi väljakannatamata raske. Seepärast paneb Eesti rahwaerakond ette, et Asutaw Kogu asjaoludega tutvunemiseks ja uurimiseks komisjoni waliks, et sõjawangide seisukorra parandamiseks rutulikka samme astuda. Komisjoni walimisel jagajaks wõtta arw 15,“ ja II ettepanek pr. Kurs-Olesk'i poolt: „Paneme ette asutatawa uurimiskomisjoni wõimkonda laiendada kõigi wangistatute ja wangistuspaikade peale.“

K. Einbund (rhw.): Ma wõtan sõna „uurimise“ sealt seest ära, mis kogemata sinna sattunud ja mitte sugugi asjaga ühenduses ei ole.

Juhataja L. Olesk: Siis on isenesest kaks ettepanekut, mis lahus wõiks hääletamisele tulla selles järjes, nagu nad on sisse antud. Esimene ettepanek oleks — komisjon walida asjaoludega tutvunemiseks. (Hääletatakse.) Sellega on Asutaw Kogu — 36 häälega poolt, 24 wastu ja 17 erapooletuks jäämisel otsustanud komisjoni asutada asjaoludega tutvunemiseks sõjawangide asjus. Teine ettepanek on: Laiendada uurimiskomisjoni wõimu kõigi wangistatute jaoks.

7. Komisjoni walimine sõjawangide seisukorraga tutvunemiseks.

M. Kurs-Olesk (sd.): Tuleks asutada uurimiskomisjon laiendatud wõimkonnaga, teistsugusel komisjonil ei oleks tähtsust.

J. Wain (sd.): Kui seda küsimust hääletati, siis hulk Asutawa Kogu liikmeid jäid erapooletuks, sest et hääletamise ajal redaktsiooni muudeti, parandus jäeti ära ja õieti wastuwõetud resolutsioon ei ole seaduslik, sellepärast, et kõneldi ikkagi uurimiskomisjonist, aga mitte tutvunemisest. Siis on teine alus, sest et...

Juhataja L. Olesk: See pole faktiline tähendus. Palun faktilist märkust.

J. Wain (sd.): See on faktiline märkus. (Naer.) Sel puhul ma sõna enam edasi ei tarwita.

Juhataja L. Olesk: See on endise ettepaneku kohta. Ettepanek on tehtud jagajaks wõtta walimise juures arw 15. Kes on selle poolt, et komisjon walida, jagajaks wõttes 15? (Hääletatakse.) 28 häälega poolt, 1 wastu, on otsustatud komisjon walida, jagajaks wõttes arw 15. Palun sekretääri teada anda, kui palju iga rühma poolt kandidaate tuleb.

Sekretäär A. Jürman: Sotsiaaldemokraatliku rühma poolt — 3, tööerakonna poolt — 2, Eesti maarahwa liidu poolt — 1 ja rahwaerakonna poolt — 2.

Juhataja L. Olesk: Palun kandidaate nimetada.

A. Bachman (rhw.): Panen ette walida J. Ainson ja M. Nöges.

M. Kurs-Olesk (sd.): Panen ette J. Lindros, T. Talbak ja M. Püüman.

J. Seljamäe (töer.): Tööerakond paneb ette walida akl. Ch. Peiker ja akl. A. Welwelt.

M. Kurs-Olesk (sd.): Kui minna juba homme tahetakse, siis panen ette härra M. Püüman'i asemel P. Karin walida.

J. Temant (maal.): Maarahwa liidu poolt panen ette härra J. Uluots.

Juhataja L. Olesk: Kui teisi ettepanekuid ei tehta, kas ollakse nõus, kui nimetatud isikud en block hääletamisele panen. (Wahelhüüded: Jah!) (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

8. Rahwaerakonna rühma arupärimine Wabariigi Walitsusele kuritarwituste kohta sõidu- ja weoriistade tarwitamisel sõjamineisteriumis.

Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Asutawa Kogu juhatusesele. Rahwalt rekwireeritud ja wabariigi kulul ostetud sõidu- ja weoriistu, nagu autod, mootorpaadid, aurikud, ühekahehobuse wedruwankrid jne. tarwitatakse tagaselja ülemuste poolt rohkem löbu- kui wajaduslikkudeks teenistussõitudeks, rohkem heaeluks, kui otstarbeliseks riigikaitseks, mis rahwal lasuwa raske hobuste, weoriistade, sõiduriistade rekwisitsioonikoorma ning hobuste ja weoriistade puuduse pärast seltskonda wäga taga ärritab. Ses asjaolus rahwa warandusega hoolimatut ümberkäimist, riikliku kokkuhoidmise põhimõtte wastu eksimist, rekwireerimise õiguse kurjasti tarwitamist ja seltskonnas isegi terawa meeoleolu ärritamist nähes, mille tõenduseks selle kirja awalikult ettekandmisel põhjendused toome, paneme meie allakirjutanud Eesti rahwaerakonna rühma liikmed Asutawale Kogule ette: 1) sõjamineistrilt küsida, kas see tal teada on ja kui on, mis mõtleb ta siis selle kõrwaldamiseks teha. Wastuseks 5-päewane tähtaeg määrata; 2) sõjamineistrilt nõuda, et 2 nädala jooksul wabariigi maa- ja merewäe asutuste ning osade koosseisud — staadid — Asutawale Kogule kinnitamiseks ette pannakse; 3) walitsuselt nõuda, et ajutise walitsuse poolt 25. weebruaril 1919 a. wastuwõetud määrus rekwireerimise ja kahjude hindamise komisjonide kohta praeguse aja kohaselt muudetakse ja Asutawale Kogule eelnõuna 3 nädala jooksul ette pandaks.

Arupärimise palume rutuliseks tunnistada.

Alla kirjutanud akl. K. Einbund, J. Westholm ja H. Kuusner.

Juhataja L. Olesk: Ma panen hääletamisele — arupärimise rutuliseks tunnistamise. (Hääletatakse.) Nähtaw enamuse on wastu. Sellega ei ole see arupärimine mitte rutuliseks tunnistatud.

J. Seljamaa (töer.): Asi on niisugune, et neid küsimusi, mis sisaldab rahwaerakonna poolt ette pandud arupärimine, on arutatud riigikaitse komisjonis, kes tegi kohuseks ühele oma liikmele nende sõiduriistade, weoriistade jne. jne.

kuritarwitamise kohta materjaali koguda. Riigikaitse komisjonil on kawatsus sel korral, kui riigikaitse komisjoni liige, kelle hooleks selle küsimuse lahendamine anti, kogutud materjaali komisjonile annab, ka koosolekule kutsuda sõjamineisteriumi esitajat, et küsimust põhjalikult selgitada. Kui see arupärimine wastu wõetakse, siis teen mina ettepaneku, et materjaal antaks riigikaitse komisjonile ettepaneku tegemiseks ja tarwilikul korral Asutawale Kogule.

Juhataja L. Olesk: Palun ettepanek kirjalikult sisse anda. Panen hääletamisele ettepaneku, et materjaal riigikaitse komisjonile anda. (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on ettepanek wastu wõetud.

A. Rei (sd.): Ma olen hiljaks jäänud, kui see ettepanek sel kujul wastu wõetakse, panen ette sõnad: „tarwilikul korral“ maha jätta. See ei ole mitte minu süü, kui ettepanek kirjalikult ei ole sisse antud.

J. Seljamaa (töer.): Ma ühinen akl. Rei parandusega.

K. Einbund (rhw.): Tarwitan oma sõnaõigust sellepärast, et ettepanek weel tehtud ei olnud ja järelikult ei wõinud saada ka hääletatud....

9. Riigikontrolööri walimine. **Juhataja L. Olesk:** Ettepanek oli tehtud. Seega on päewakorra 6. punkt läbi, järgneb 7; riigikontrolööri walimine. Palun kandidaate nimetada.

A. Bachman (rhw.): Ma panen ette akl. Karl Einbund'i.

Juhataja L. Olesk: Riigikontrolööriks on ette pandud akl. Einbund. (Hääletatakse.) Akl. Einbund on 37 häälega, 25 erapooletuks jäämisel riigikontrolööriks walitud.

10. Komisjonide täiendawad walimised. Riigikaitse komisjonist on wälja astunud akl. Einbund.

A. Bachman (rhw.): Ma panen ette Einbund'i asemele riigikaitse komisjoni akl. A. Bachman'i walida.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

Akl. Talts'i poolt on esitatud teade: „Teatan, et seadusandlikust komisjonist välja astun.“

J. Seljamaa (töer.): Panen ette akl. Talts'i asemel akl. Grünthal'i walida.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

Akl. H. Martna poolt on teatatud: „Sellega on mul au teatada, et rahaasjanduse ja redaktsiooni komisjonidest välja astun.“

M. Kurs-Olesk (sd.): Panen ette redaktsiooni komisjoni walida H. Press-Jansen'i ja rahaasjanduse komisjoni K. Wirma.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

Akl. Ipsberg'i poolt on tulnud teadaanne: „Asutawa Kogu juhatusale. Sellega teatan, et minul võimalik ei ole töökaitse komisjoni tööst osa võtta.“ Ma palun härra Ipsberg'i asemele kandidaati nimetada. (Kandidaadiks nimetatakse akl. J. Raamot.)

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

Asutawa Kogu juhatusale on teadaanne tulnud härra A. Tibar'i poolt, et ta rahaasjanduse ja töökaitse komisjonist tagasi astub.

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma panen ette väljaastund A. Tibar'i asemele walida rahaasjanduse komisjoni ja töökaitse komisjoni härra H. Kikson.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

Härra J. Jans'i poolt on esitatud teadaanne: „Asutawa Kogu juhatusale. Mul on au sellega teatada, et põhiseaduse komisjonist tagasi astun.“

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma panen sotsiaaldemokraatliku rühma poolt ette põhiseaduse komisjoni walida akl. A. Rei.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

Siis on veel tulnud Asutawa Kogu juhatusale teadaanne: „Palun mind maa-komisjonist väljaastunuks lugeda. G. Grünwald.“

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma panen sotsiaaldemokraatliku rühma poolt ette maakomisjoni walida akl. Ernesaks.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

(Wahelhüüded: Lõpetada!) Kes on selle poolt, et koosolek lõpetada? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette panek wastu võetud.

11. Teadaandmine terwitustelegram- mide kohta.

Siis on mõned õnnesoowi telegrammid tulnud Asutawale Kogule. Nende sisu ma ette lugema ei hakka, sekretäär teatab ainult, kelle poolt nad on.

Sekretäär A. Jürman: 1) Paide linnarahwa, ametiasutuste ja koolide ning seltskondlikkude organisatsioonide poolt.

2) Kihelkonna kiriku rahwa koosoleku poolt. (Wahelhüüded: Mis puhul? Mis nad tahawad?) Soowiwad palju jõudu edaspidiseks tööks.

3) Wiljandi linnawolikogu poolt.

4) Esimese üle-eestimaalise käsitöö- ja tööstusettewõtjate kongressi poolt.

Juhataja **L. Olesk**: Asutaw Kogu ei ole koosolekuid mitte kindlaks määranud päewade peale. Wanematenõukogu on otsustanud igal teisipäewal ja reedel Asutawa Kogu koosolekud pidada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Meil on tarwis seadusandlik delegatsioon walida, sellepärast peame ruttama. Panen ette järgmine koosolek homme pidada. (Wasturääkimised paremalt poolt ja keskelt.)

Juhataja **L. Olesk**: Wanematekogu on kindlateks Asutawa Kogu koosoleku päewadeks määranud teisipäewa ja reede, aga erakorralisel korral, kui seda rutulsuse pärast waja, võib ka erakorralisi koosolekuid pidada. Nüüd, kus küsimus üles on seatud homme koosolekut pidada, palun selle kohta sõna võtta.

Peaminister **O. Strandman**: On võimalik, et reedel walitsemisseaduse eelnõu välja kuulutatakse, kohtuminister

arwab, et riigi põhiseaduse komisjon selleks ajaks töödega valmis jõuab, siis oleks tarwis, et selle seaduse seadusandlik delegatsioon enne läbi waataks, kui ta „Riigi Teatajas“ välja kuulutatakse. Sellepärast oleks soovitatav, et Asutaw Kogu enne reedet weel istumise peaks.

Juhataja **L. Olesk**: On ettepanud enne reedet erakorraline koosolek pidada. Seda ettepanekut toetab peaminister.

J. Seljamaa (töer.): Kui ettepanek otstarbekohane oleks, ei hakkaks ma tema kohta sõna võtma. Ma usun aga, et reedeks delegatsioon seaduseelnõu läbi waadata ei suuda ja sellepärast olen ma selle vastu, et koosolekut homme pidada.

Pealegi ei jõua Asutawa Kogu liikmed seadusandliku delegatsiooni eelnõu, mis liig hilja neile kätte on saadetud, läbi waa-

data ja seisukohta võtta, sest seal tuleb õige palju põhimõttelisi küsimusi otsustamisele, sellepärast teen ettepaneku wane-matekogu otsuse järele koosolek reedel ära pidada.

H. Kuusner (rhv.): Ma panen ette koosolek neljapäeval ära pidada. (Wahelhüüded: Homme ei saa, tarwis Naissaardesõita.)

Juhataja **L. Olesk**: Rhs. Kurs-Olesk ühineb rhs. Kuusner'i ettepanekuga. (Wahelhüüded: Neljapäeval! Mis kella ajal? Kell 4 p. l.) Ettepanek on tehtud järgmine koosolek neljapäeval kell 4 peale lõunat pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 10.43 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **L. Olesk**.

Abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.